

生成式 AI 之合法應用及學術倫理標示

v.20261004

群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問

CC Taiwan Chapter Lead / CC 台灣計畫主持人

Legal Adviser @ Herding Open Source Management Consultants Ltd. & Gemly Int' l IPR Office

林誠夏 / Lucien Cheng-hsia Lin Email: lucien.cc@gmail.com

LinkedIn: <https://tw.linkedin.com/in/lucienchlin>

國立聯合大學研究發展處 - 「生成式 AI 應用於學術研究應留意之學術倫理相關議題」專題講座

2026.10.14

除所引第三方素材皆隨頁標註另有宣告者外本簡報採 [CC-BY-SA-3.0-TW+](#) 發布釋出



lucien.cc@gmail.com

林誠夏 / Lucien C.H. Lin

本職：

- 1、**群牧**開源管理顧問有限公司 / **鈞理**知識產權事務所 法制顧問
- 2、**CC Taiwan Chapter Lead**、台灣開源法律網絡 共同創辦人
- 3、究心公益股份有限公司獨立董事

歷任與現任：

- 1、行政院、國發會、文化部、故宮博物院、考試院、銓敘部政府資料開放諮詢小組會議委員
- 2、臺北市政府公共參與組**市政顧問**

<http://tw.linkedin.com/in/lucienchlin>

政府資料開放授權條款

+

← → ↺ 🏠

🔒 https://data.gov.tw/license

120% ... 📄 🌐 🗂️ 📶

 政府資料開放平臺
DATA.GOV.TW

網站導覽

EN

客服小幫手

線上客服

會員登入

⋮

資料集 ▾

資料故事館 ▾

互動專區 ▾

消息專區 ▾

諮詢小組

授權條款

關於平臺 ▾

政府資料開放授權條款－第1版

中文

English

政府資料開放授權條款－第1版

中華民國104年7月27日訂定

為便利民眾共享及應用政府資料、促進及活化政府資料應用、結合民間創意提升政府資料品質及價值、優化政府服務品質，訂定本條款。

一、定義

(一)資料提供機關：指將職權範圍內取得或作成之各類電子資料，透過本條款釋出予公眾之政府機關（構）、公營事業機構、公立學校及行政法人。

(二)使用者：指依本條款規定取得開放資料，並對其利用之自然人、法人或團體，包括依本條款授權使用者再轉授權利用之人或團體。

(三)開放資料：指資料提供機關擁有完整著作財產權，或經授權得再轉授權第三人利用之資料，並以公開、可修改，且無不必要技術限制之格式提供者，包括但不限於下列著作：

1. 編輯著作：選擇、編排具有創作性，而可受著作權法保護之資料庫或其他結構化資料組合。
2. 素材：指開放資料集合物中，其他可受著作權法保護之獨立著作。

<https://data.gov.tw/license>

臺灣主權AI訓練語料庫 (Beta版)

關於語
料庫

申請須
知

語料資料集

授權條
款

合作夥
伴

登入/註冊

臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

一、名詞定義

1. 授權人：指具備合法權利的個人或單位，依據本授權條款提供其所管理之語料資料予被授權人，以協助被授權人在被明確同意的基礎下，使用該等語料資料於人工智慧的訓練與學習。

<https://taic.moda.gov.tw/content/license>

數位發展部

重點政策 ▾

核心業務 ▾

公告訊息 ▲

- 行政公告

立法院三讀通過《人工智慧基本法》 構築我國AI創新與安全治理基石

立法院114年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，旨在促進以人為本之人工智慧研發與人工智慧產業發展，建構人工智慧安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利。本法將確保技術應用符合社會倫理，維護國家文化價值及提升國際競爭力，奠立法制基礎。

行政院自113年著手規劃推動《人工智慧基本法》

<https://moda.gov.tw/press/press-releases/18316>

首頁 > 公告訊息 > 新聞發布 > 「促進資料創新利用發展條例」草案預告 數發部推動資料共享與AI發展

數位發展部

重點政策

核心業務

公告訊息

行政公告

「促進資料創新利用發展條例」草案預告 數發部推動資料共享與AI發展

為因應人工智慧（AI）等新興技術快速發展，且資料為AI訓練與應用不可或缺的角色，數位發展部近日提出「促進資料創新利用發展條例」草案，即日起至8月15日開放預告，誠摯邀請各界提供寶貴意見。本次草案旨在擴大資料開放與共享、促進資料再利用，並為我國在AI領域的發展提供法制支持。

資料是AI技術發展的核心資源，數發部成立以來，向來致力於推動政府資料開放及應用，建構多

<https://moda.gov.tw/press/press-releases/16790>

Open Source Software License

→ 開放源碼授權條款

Creative Commons License

→ 創用 CC 授權條款

Open Data License

→ 開放資料授權條款

Open AI Model License

→ 開源 AI 模組授權

創作發展與教育學習的角度

淺探生成式 AI 與著作權利的正確認知及

產出素材的合法應用與倫理素養

大綱

01 | AI 與著作權的交集

02 | 何謂合法應用 AI

03 | 具體標示完善倫理要求

01 | AI 與著作權的交集

01 | 01 著作權與 AI

著作權怎麼產生？保護的是什麼？

回歸基礎、認識著作權方能更徹底活用 AI

著作權 Copyright

是保護**創作表達成果**的法律

著作權保護

客體很廣

語言 音樂 戲劇 舞蹈

美術 攝影 圖形 視聽

錄音 建築 電腦程式

其他

只要是人類的精神創作

詩、詞、書、畫

影音、多媒體

眼耳感知

五官欣賞

帶有創意的獨特人類精神的**表達**

文學、科學、藝術、學術範圍

都受到著作權法保護

創作保護主義

作品於創作完成時自動取得著作權

利相關保護、毋須登記、毋須申請

著作權法第 10 條 著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10>

重製、散布、出租、改作、公開口述、公開
播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公
開展示、再公開傳達；公开发表。

取得書籍後載入 NotebookLM 進行各項應用？

未經授權、內部使用或主張合理使用之抗辯。

01 | 02

人與 AI 誰是創作者？ AI 生成內容的權利歸誰？

美學不歧視

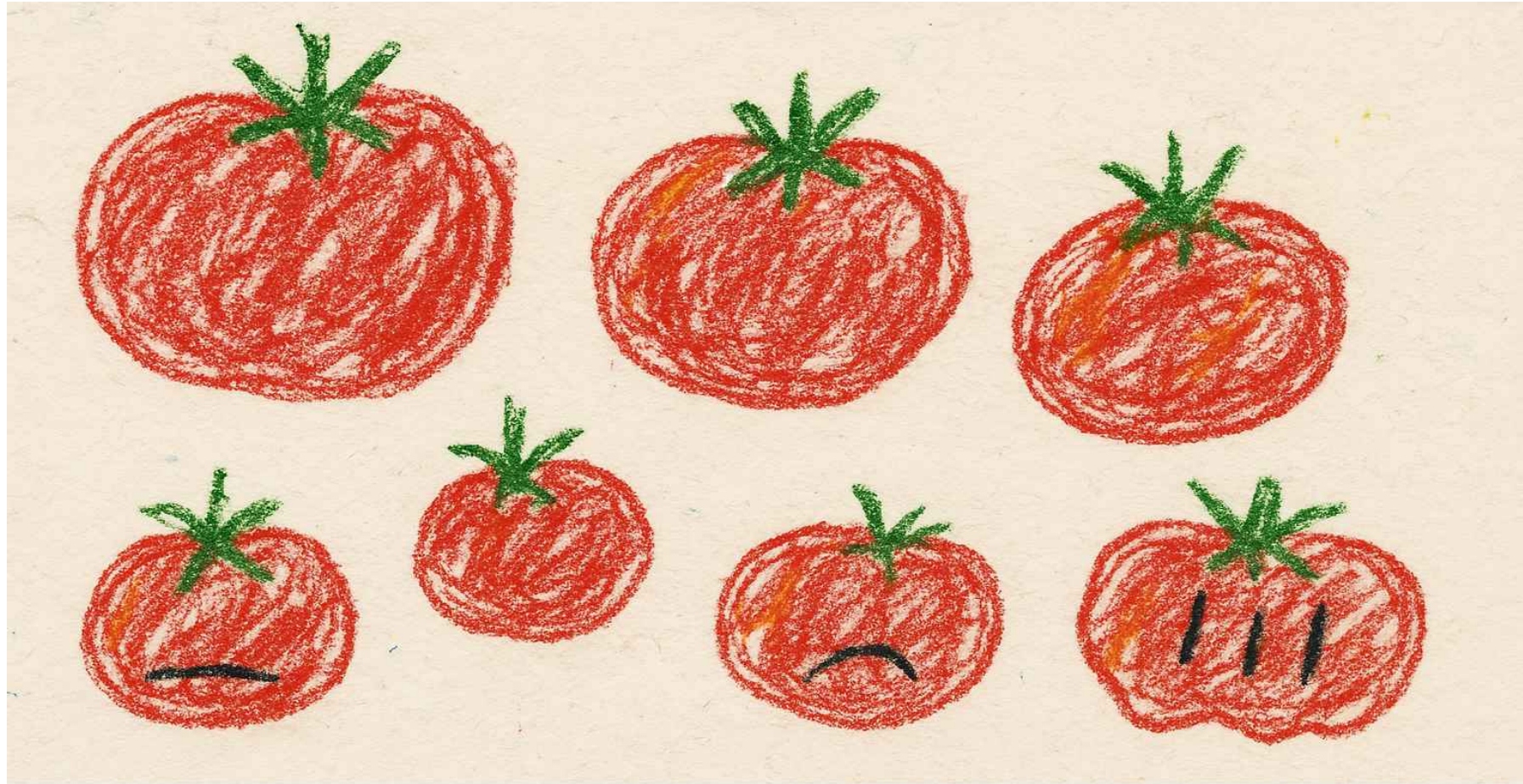
Minimal requirement of creativity

著作權適格的判斷、必須是人做的

著作權論「有 / 無」、不論「高 / 低」



Reference illustration by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, April 12, 2025



"Reference illustration" by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, CC0-1.0, April 12, 2025.

要得到著作權保護

必須是人類的**精神創作**

Monkey selfie copyright dispute

https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute

Not logged in | Talk | Contributions | Create account | Log in

Article | Talk | Read | Edit | View history | Search Wikipedia

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Main page
Contents
Featured content
Current events
Random article
Donate to Wikipedia
Wikipedia store

Interaction

Help
About Wikipedia
Community portal
Recent changes
Contact page

Tools
What links here
Related changes
Upload file
Special pages
Permanent link
Page information
Wikidata item
Cite this page

WIKIPEDIA ASIAN MONTH

This November is the Wikipedia Asian Month. [Come join us.](#)

Monkey selfie copyright dispute

From Wikipedia, the free encyclopedia

The **monkey selfie copyright dispute** is a series of disputes about the copyright status of [selfies](#) taken by [Celebes crested macaques](#) using equipment belonging to the British nature photographer David Slater. The disputes involve [Wikimedia Commons](#), which has hosted the images over Slater's objections, and [People for the Ethical Treatment of Animals](#) (PETA), who have argued that the macaque should be assigned the copyright.

Slater has argued that he has a valid copyright claim based on the fact that he engineered the situation that resulted in the pictures, by travelling to Indonesia, befriending a group of wild macaques, and setting up his camera equipment in such a way that a "selfie" picture might come about. The [Wikimedia Foundation's](#) 2014 refusal to remove the pictures from its Wikimedia Commons image library was based on the understanding that copyright is held by the creator, that a non-human creator (not being a [legal person](#)) cannot hold copyright, and that the images are thus in the [public domain](#). In December 2014, the [United States Copyright Office](#) stated that [works created by a non-human](#), such as a photograph taken by a monkey, are not [copyrightable](#). A number of legal experts in the US and UK have nevertheless argued that Slater's role in the process that led to the pictures being taken may have been sufficient to establish a valid copyright claim, stating that this is a decision that would have to be made by a court.^{[1][2][3]}

In a separate dispute PETA has tried to use the monkey selfies to establish a legal precedent that animals can be declared copyright holders. Slater had published a book containing the photographs through self-publishing company [Blurb, Inc.](#) In September 2015, PETA filed a lawsuit against Slater and Blurb, requesting that the monkey be assigned copyright and that PETA be appointed to administer proceeds from the photos for the endangered species' benefit. In 2016, a judge ruled that the monkey cannot own the copyright to the images.^[4] PETA appealed, and in September 2017, all sides agreed to a settlement in which Slater will donate a portion of future revenues on the photographs to wildlife organizations.



One of the monkey selfies at issue in the dispute.

Quoted under Fair Use doctrine, original attribution as:

CC BY-SA 3.0 @ wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute

Public Domain for the photo at: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Macaca_nigra_self-portrait_large.jpg



By Self-portrait by the depicted *Macaca nigra* female. See article. - Wtop.com (archive; cropped and denoised by uploader), Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36464057>



Copyright does not protect content produced by Generative AI (GenAI): Thaler v Perlmutter
<https://barrysookman.com/2023/08/19/copyright-does-not-protect-content-produced-by-generative-ai-genai-with-no-human-involvement-thaler-v-perlmutter/>

動物自發的行為

人工智慧全自動、半自動的混搭

沒有人類精神的注入

著作權上便不受保護

AI 作品要受著作權保護

人為創意在前、機器修潤在後

機器亂數產生在前、人為創意修潤在後



"Illustration of AI Colorization Following a Human Sketch" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 license.



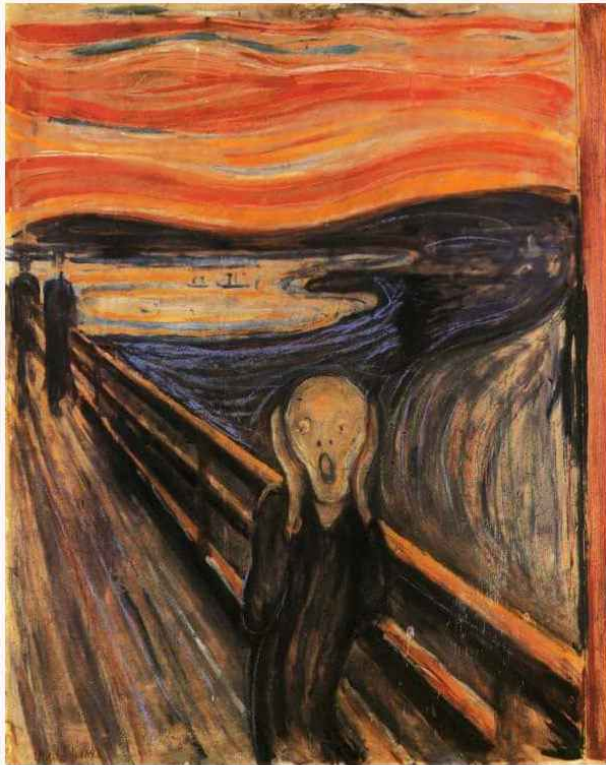
"Illustration of Human Refinement and Adaptation of an AI-Generated Work" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 dedication.

然而、即使只是

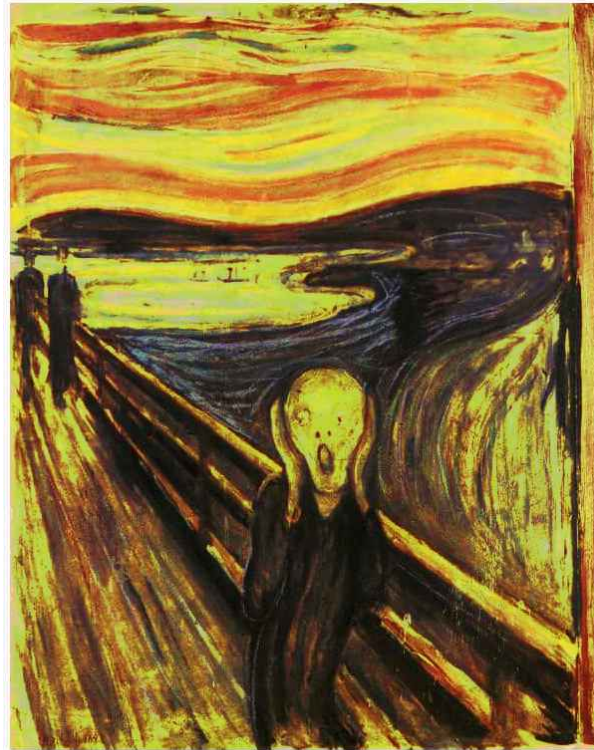
1 %的人類創意注入

只要能達到畫龍點睛的創作奇點

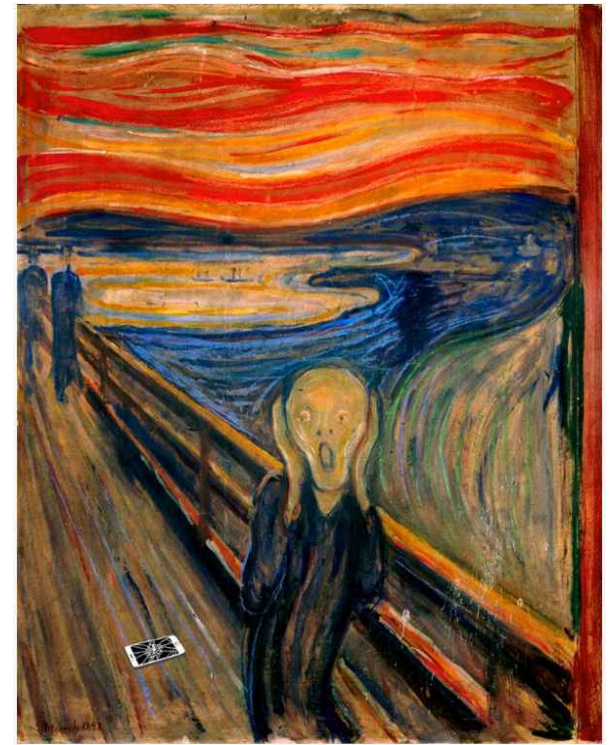
Human in the Loop



The Scream, 1893 by Edvard Munch



The Scream, 1893 by Edvard Munch



Based on : The scream by Edvard Munch (1893).
ART X-SMART Project by Kim Dong-Yu, 2013.
<https://artxsmart.tumblr.com/post/56080453891/the-scream-by-edvard-munch-1893>

The ones on the left two, Public Domain at: <https://www.edvardmunch.org/>

The one on the right one, Fair Use at: <https://i.pinimg.com/originals/f1/64/32/f1643293e8ed619f41077558f64d1f05.jpg>

01 | 03

著作權保護著作表達、然不及於背後概念

著作權保護標的

僅止於著作的表達（形式）

著作權法

並不保護「點子」！

除非您去申請專利或是把它當營業秘密！

著作權法第 10-1 條：

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1>

著作權法第 10-1 條

依本法取得之著作權，其保護**僅及於該著作之表達**，而不及於其所表達之**思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現**。

17 U.S. Code § 102(b) – Subject matter of copyright: In general

In no case does **copyright protection for an original work of authorship** extend to any **idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery**, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

著作權框架下

重新創作 $\neq$ 抄襲改作



分享到FB



分享到g+



分享到Plurk



分享到Twitter

北捷封殺12款App 網友怒

「正版太爛 好用的卻被下架」

2013年01月16日

g+ 29



台北捷運公司要求侵權的App下架。廖祥瑞攝

【許麗珍/台北報導】台北捷運公司向手機軟體App業者開鎚，去年底以違反著作權為由，發文要求Google Play與App Store兩下載平台撤除十二款未經北捷授權的捷運網路App，截至昨日已有五款下架，並籲民眾下載北市交通局正版「台北好行」App。網友砲轟「台北好行」太爛，好用App卻被要求下架。



看蘋果

食安問題追追追

網友kenf (肯夫) 在台大PTT (telnet://ptt.cc) 貼文，指Google Play知名北捷查詢App「台北捷運地圖」遭下架，檢舉的北捷並對涉及侵權的其他同類型十一款App，向軟體商店提出檢舉，引發網友熱烈討論。



臺北大眾捷運股份有限公司 版權所有
Copyright © Taipei Rapid Transit Corporation

Fair Use at: <http://web.metro.taipei/img/all/metrotaipeimap.jpg>

Public Domain for the text at law at: <http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20130116/34773133/>

日式台灣鐵路路線圖 "--2024 Ver.7.0

- 1、僅包括高鐵、台鐵、阿里山森林鐵路、捷運、輕軌
- 2、這路線圖是**非官方的**，請不要與鐵路公司聯繫以獲取此處的內容。
- 3、這路線圖採用**創用 CC 姓名標示 - 非商業性 - 相同方式分享 4.0 國際**授權條款，不能用於盈利目的。

不論是誰、都有地位

重新畫一張自己的捷運圖

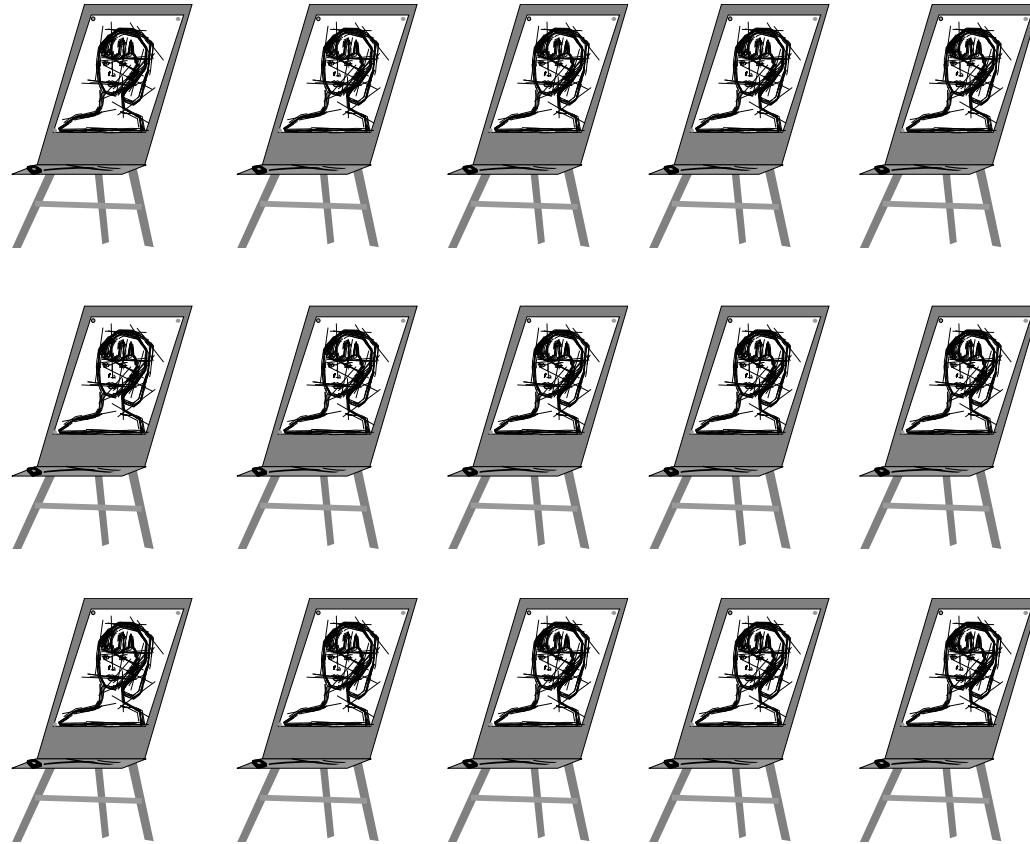
著作權法第 10-1 條：

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1>



portrait sketch

By	OIKu
Created	2011-08-17
Description	sketching a portrait
Tags	drawing , molbert , portrait , sketch
Viewed by	2381 People
Loved by	1 People
Filesize	71002 bytes



CC0 at: <https://openclipart.org/detail/155725/portrait-sketch>

個別依概念重新繪圖

沒有著作權上的抄襲

抄 – 重製權、襲 – 改作權

(1) 接觸

(2) 實質相似

最高法院 81 年台上字第 3063 號判決。

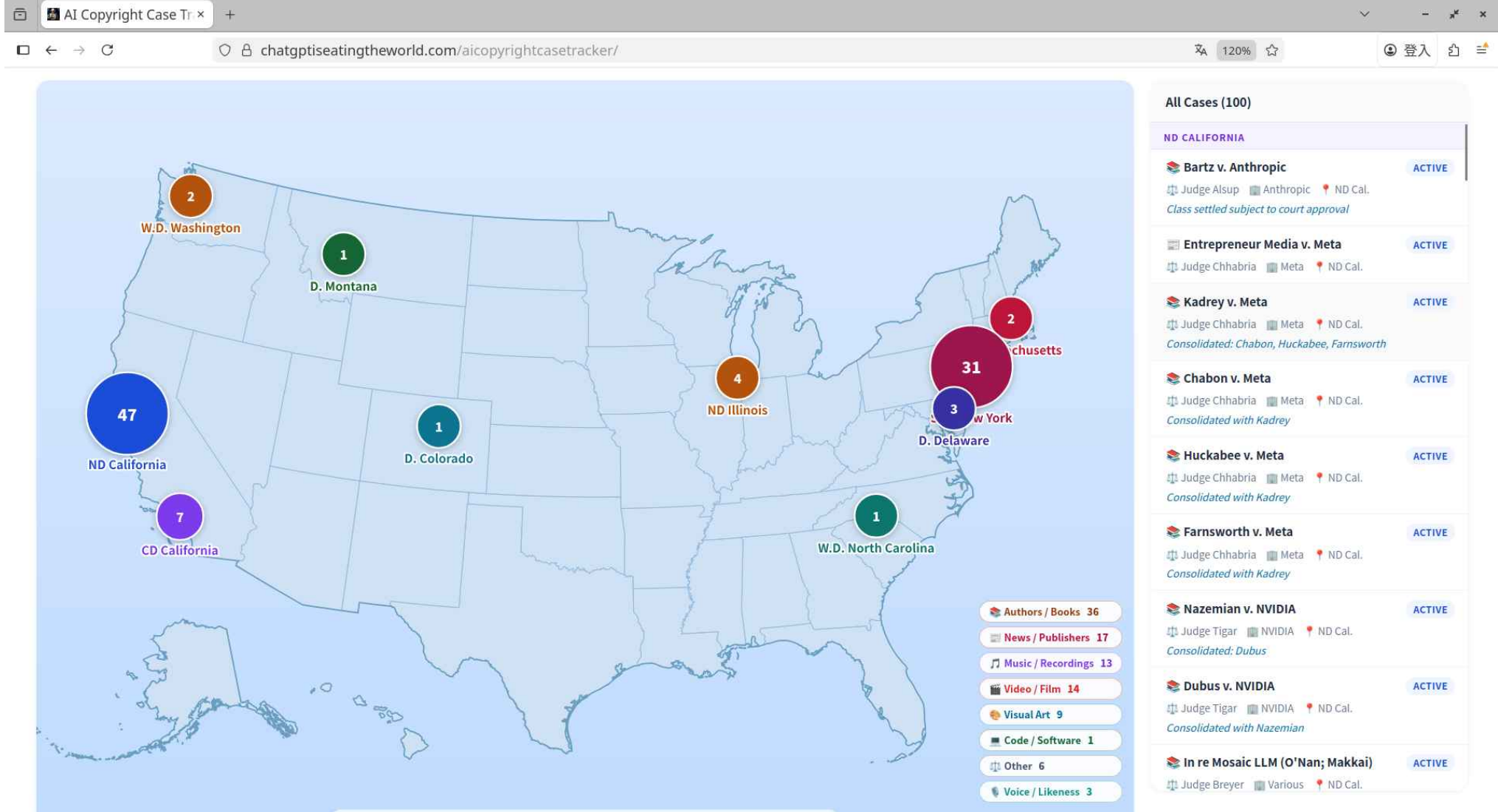
認定抄襲之要件有二，即（一）接觸，（二）實質相似。

02 | 何謂**合法應用** AI

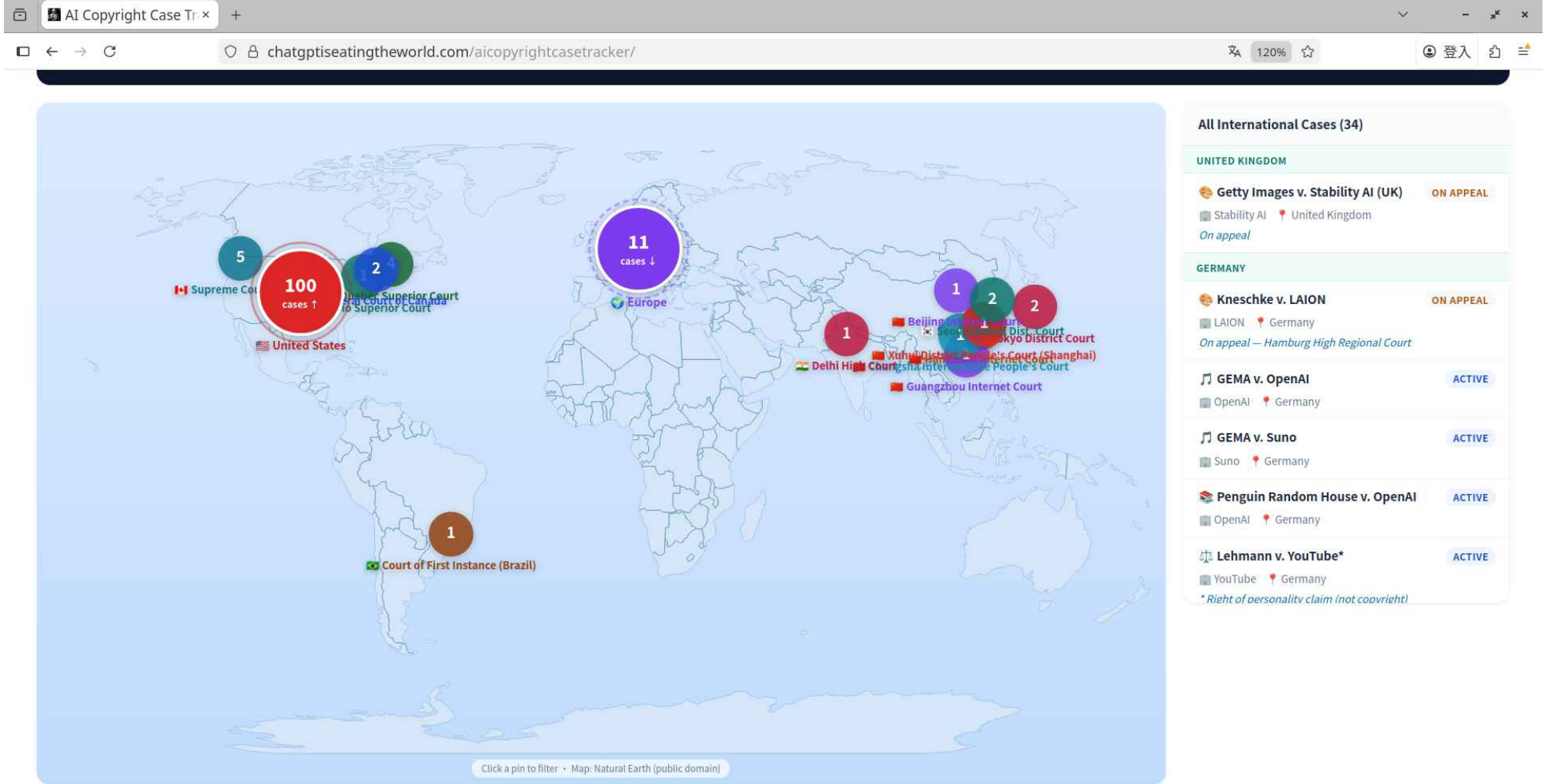
訓練、產出、輸出

02 | 01

AI 訓練與建立階段的合法模式



<https://chatgptiseatingtheworld.com/aicopyrightcasetracker/>



<https://chatgptiseatingtheworld.com/aicopyrightcasetracker/>



US judge approves Anthropic's \$1.5 billion settlement of copyright lawsuit

By Blake Brittain

July 21, 2026 4:49 AM GMT+8 · Updated July 21, 2026



OpenAI used song lyrics in violation of copyright laws, German court says

By Jörn Poltz and Friederike Heine

November 11, 2025 7:46 PM GMT+8 · Updated November 11, 2025



German court rules AI music firm Suno broke copyright rules

By Reuters

July 31, 2026 3:25 PM GMT+8 · Updated August 1, 2026





WORLD U.S. POLITICS SPORTS ENTERTAINMENT BUSINESS SCIENCE MORE

Donate

Trump Administration Kennedy Center Honors America.gov Approval hits new low Alaska natural gas project

POLITICS

Trump administration backs OpenAI in New York Times' copyright case over training of chatbots



**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

IN RE:

25-md-3143 (SHS) (OTW)

OPENAI, INC.

COPYRIGHT INFRINGEMENT
LITIGATION

This Document Relates To:

All Matters

**STATEMENT OF INTEREST OF THE
UNITED STATES**

《人工智能基本法》

和 CC 授權與 AI Ready Data

立法院三讀通過《人工智慧基本法》 構築我國AI創新與安全治理基石



立法院114年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，旨在促進以人為本之人工智慧研發與人工智慧產業發展，建構人工智慧安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利。本法將確保技術應用符合社會倫理，維護國家文化價值及提升國際競爭力，奠立法制基礎。

行政院自113年著手規劃推動《人工智慧基本法》

<https://moda.gov.tw/press/press-releases/18316>

(1) 特別法優先於普通法

第十一條 相關法規之解釋與適用，如與其他法規扞格，在符合本法第四條基本原則之前提下，以促進新技術與服務之提供為優先原則。

第四條 政府推動人工智慧之研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力之前提下，發展良善治理與基礎建設，並遵循下列原則：

一、永續發展與福祉。二、人類自主。三、隱私保護與資料治理。四、資安與安全。五、透明與可解釋。六、公平與不歧視。七、問責。

(2) 公私協力、資料開放入法

第十二條 政府應致力推動人工智慧相關之國際合作；並基於公私協力原則，積極與民間共同推動人工智慧之創新運用。

第十三條 政府應建立資料開放、共享及再利用機制，以提升人工智慧使用資料之可利用性，並定期檢視與調整相關法令及規範。

AI-Ready 開放資料專案

AI-ready Open Data Project

FAIR + TRUST

打造 AI-Ready Data 的雙引擎

FAIR 的資料，存放於 TRUST 的環境，創造可被信任、可被利用的未來。

FAIR 資料本身的特性 The quality of data

F

Findable
可被找到



- 提供豐富的中繼資料
- 使用永久識別碼 (PID)
- 可被搜尋引擎索引

A

Accessible
可被存取



- 明確的存取政策與授權
- 使用標準通訊協定
- 即使資料變動仍可存取

I

Interoperable
可互通



- 明用開放標準格式
- 使用共享詞彙與本體
- 可與其他資料整合

R

Reusable
可被重複使用



- 清楚的使用授權 (如 CC)
- 詳細的來源與描述
- 符合領域標準與品質



高品質資料
High Quality Data



可信任環境
Trusted Environment



創造價值
Create Value
with Confidence

TRUST 資料保存環境的特性 The quality of the environment

T

Transparency
透明性



- 公開政策與流程
- 資訊清楚可查
- 決策可追溯

R

Responsibility
責任性



- 明確的角色與責任
- 倫理與法律遵循
- 利害關係人參與

U

User Focus
以使用者為中心



- 了解使用者需求
- 提供良好使用體驗
- 持續回饋與改進

S

Sustainability
永續性



- 長期保存與營運計畫
- 穩定的資源與支援
- 可持續的商業模式

T

Technology
技術性



- 採用可靠的技術
- 符合安全與隱私標準
- 持續更新與創新

適用領域 Applications



研究資料
Research Data



政府開放資料
Open Government Data



醫療健康資料
Health Data



AI 訓練資料
AI Training Data



環境與永續資料
Environmental Data

帶來的價值 Benefits



提升信任
Build Trust



促進創新
Drive Innovation



促進合作
Enable Collaboration



創造影響力
Generate Impact



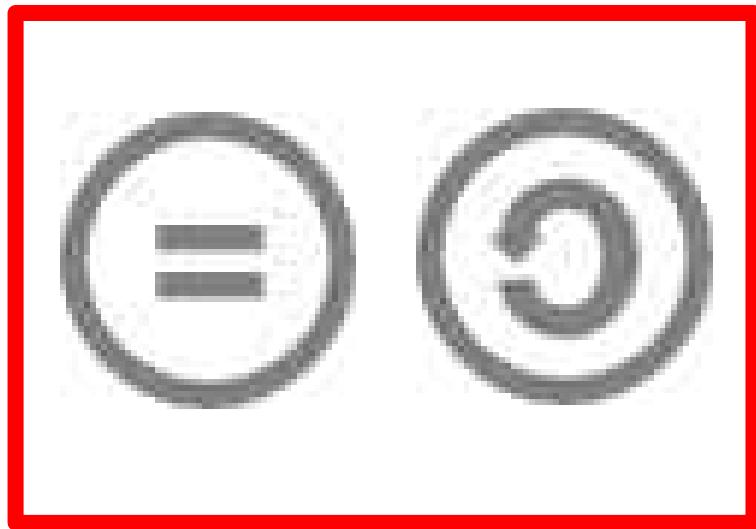
Some Rights Reserved

著作權利人保留部份權利

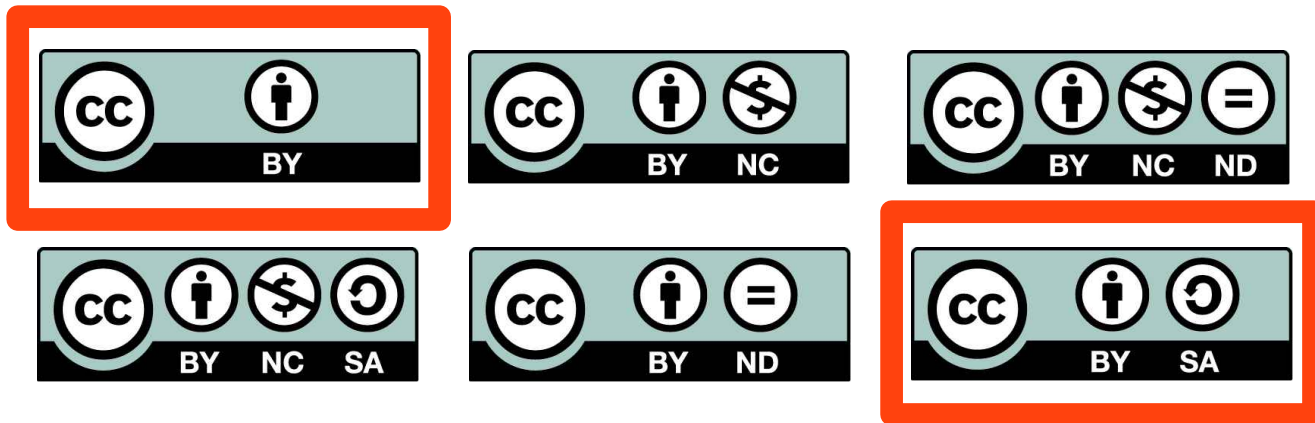
CC 授權條款 / 放話條款

我的創作可以借你抄、給你用，但是你必須按照我預先設定的遊戲規則。

CC 四大元素



CC 六套組合





來自澳洲的創用 CC 動畫：<http://creativecommons.tw/downloads/486>



CC BY

姓名標示 / Attribution

依原作者指定或依要項標示必要的出處與**顯名聲明**

姓名標示

→ 原作者指定的標示資訊

或

→ CC 授權條款明定三要素

姓名標示原則三要素

- 1 、人 是誰？
- 2 、物 叫什麼？
- 3 、授權標章 是哪一個組合？

姓名標示原則三要素

- 1 、原作的作者姓名、筆名或其相關的帳號名稱
- 2 、原作品名稱與出處指示
- 3 、原作者選用的 CC 授權條款名稱與索引 (URI)



CC NC

非商業性 / Non-commercial

素材不得被用於金錢的換取或其他商業營利行為

非商業性範圍認知要點

- 1 、無論如何交流互換、最終**利益不能變現**
- 2 、散布與收益**無對價關係**
- 3 、**有疑慮時避免使用**



CC ND

禁止改作 / No derivatives

作品在被利用過程中的原創內涵不能被改變

等號 = 禁止改作

1 、 1 = 1

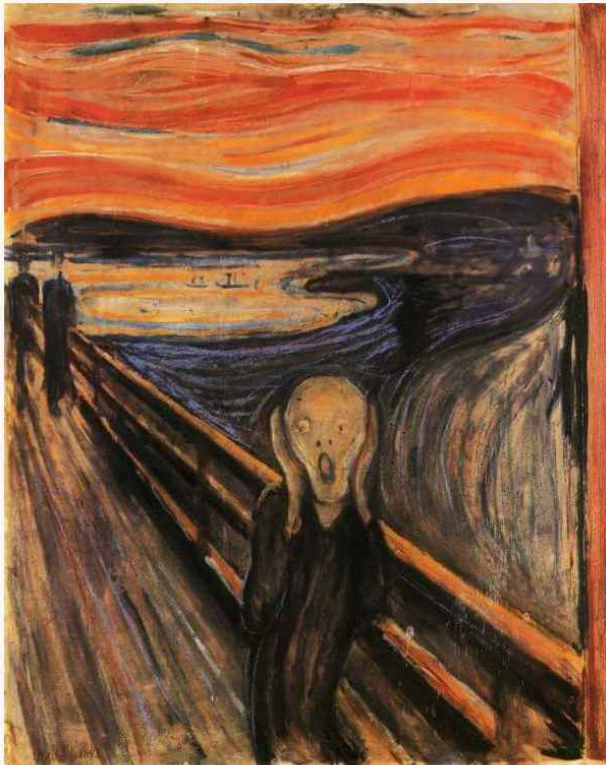
2 、 2 = 2

3 、 不能變動原作品創作內涵

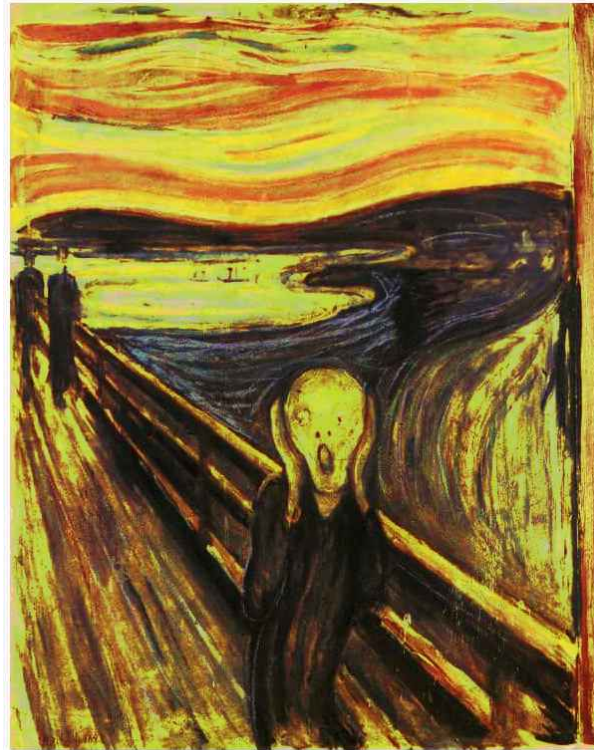
只要創作內涵被變動，創作的

表達不同，那就是改作行

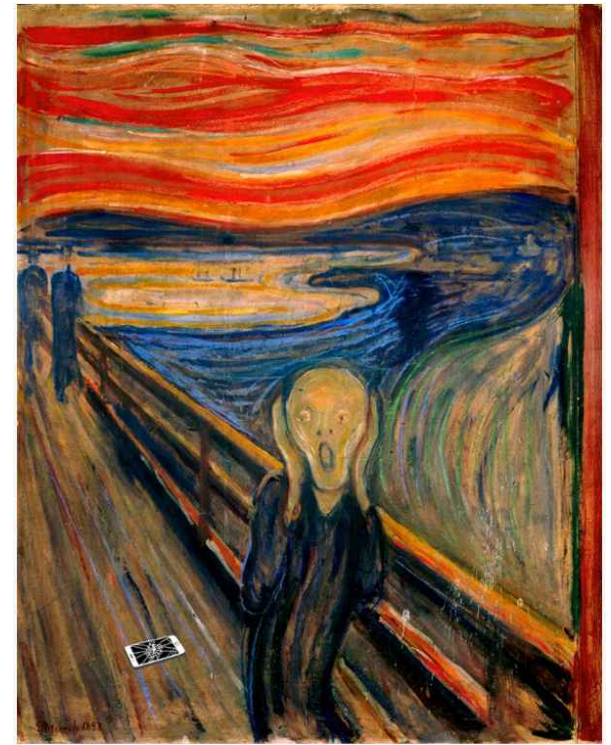
為。



The Scream, 1893 by Edvard Munch



The Scream, 1893 by Edvard Munch



Based on : The scream by Edvard Munch (1893).
ART X-SMART Project by Kim Dong-kyu, 2013.
<https://artxsmart.tumblr.com/post/56080453891/the-scream-by-edvard-munch-1893>

The ones on the left two, Public Domain at: <https://www.edvardmunch.org/>

The one on the right one, Fair Use at: <https://i.pinimg.com/originals/f1/64/32/f1643293e8ed619f41077558f64d1f05.jpg>

禁止改作 = 禁止產生衍生作品

- 1 、產生**新的表達**才是改作
- 2 、**單純儲存格式轉換**、不是改作
- 3 、**單純播放秒數縮短**、不是改作

著作權法第 6 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=6>

就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之。

衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。

CC SA



相同方式分享 / Share alike

不論是否改作、後續作品都必須依完全一致的授權方
式被利用

Copyleft



著佐權 / 版權向左

無論作品如何被改作或散布，都必須**依照同一個授權規則**來散布與利用。

相同方式分享

- 1、**相同授權方式分享**
- 2、**請你和我這樣說、請你和我這樣做。**
- 3、**我的作品授權給你，但你不論改或不改，後續的作品都必須採用一樣的授權方式分享給其他人。**

CC 授權建立信任

因為授權模式全球相通



2022 CC0 by Ramus Lin & Lucien Lin

公眾領域標章

PDM ， **Public Domain Mark**

將不受著作權限制之作品以簡單、標準化的形式標示，使其
易於被他人發現並提供使用。



機器自動攝錄於 2014 年 5 月 10 日凌晨，權利沒有、悲情展示。

Taken by machine automatically in 2014.5.10, No Rights Desired.

本來就不受著作權保護的客體

(1) 公眾領域 (**Public Domain**)

(2) 著作權法第 9 條。

(3) 著作權法第 3 條。

著作權法第 9 條 : <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=9>

著作權法第 3 條 : <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=3>

已逾著作權保護期限的客體

- (1) 公眾領域 (**Public Domain**)
- (2) 著作權法第 42 條：著作財產權因存續期間屆滿而消滅。
- (3) 著作權法第 43 條：著作財產權消滅之著作，除本法另有規定外，**任何人均得自由利用**。

著作權法第 42 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=42>

著作權法第 43 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=43>

公眾領域貢獻宣告

CC0 / CC Zero / CC 零

權利人拋棄對著作的利益，以釋出到公眾領域，讓其他人可以不限任何目的地自由使用著作，從事創作、提升或再使用等行為，而不受著作權或是資料庫相關法律的限制。



Logo owned by The Coca-Cola Company for coke zero

Fair use at: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Zero_cans.png



2

都是公眾領域



公眾領域貢獻宣告(CC0)

主動拋棄：CC0 提供授權人一種「不保留權利」之選擇。表示授權人在法律許可的範圍內，拋棄該著作依著作權法所享有之權利，將自己的作品使用權利完全開放，宣告將該著作權貢獻至公眾領域。

使用者可以複製、修改、發布或展示該作品，亦可不經許可進行商業利用。



公眾領域標章(PD Mark)

事實狀態：作品無已知的著作權限制，已不受所有相關和鄰接的權利限制。例如博物館裡因為年代久遠而不受著作權保護之作品，可以採 PDM 標籤將此傳達給大眾，提供大眾無償使用。

使用者可以複製、修改、發布或展示該作品，亦可不經許可進行商業利用。

四個授權要素



姓名標示
attribution (BY)

使用者必須按照著作人或授權人所指定的方式，表彰其姓名，若未指定，則就：「**著作人**」、「**作品名稱**」、「**CC授權**」指定條款的資訊來標示。



相同方式分享表示 ShareAlike (SA)

若使用者變更、轉化或修改本著作的內容，則僅能依同樣的授權條款來散布該衍生作品。

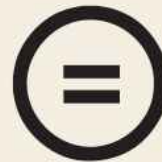
若授權人選擇此要素，表示該作品之後若被修改使用，新的衍生作品也只能用同樣的授權再次釋出，保持原作樂於被使用分享的初衷。



非商業性表示
NonCommercial (NC)

使用者不得因獲取商業利益或私人金錢報酬為主要目的來利用作品

若授權人選擇此要素，那麼只能對該作品進行非商業性的使用。

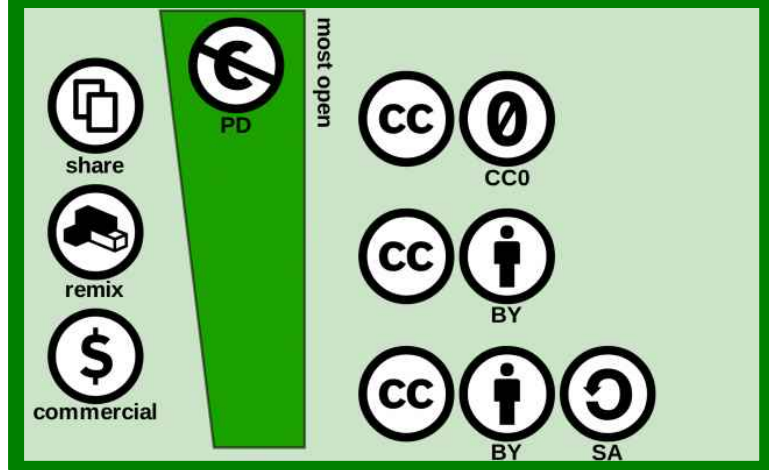


禁止改作表示
No Derivative works (ND)

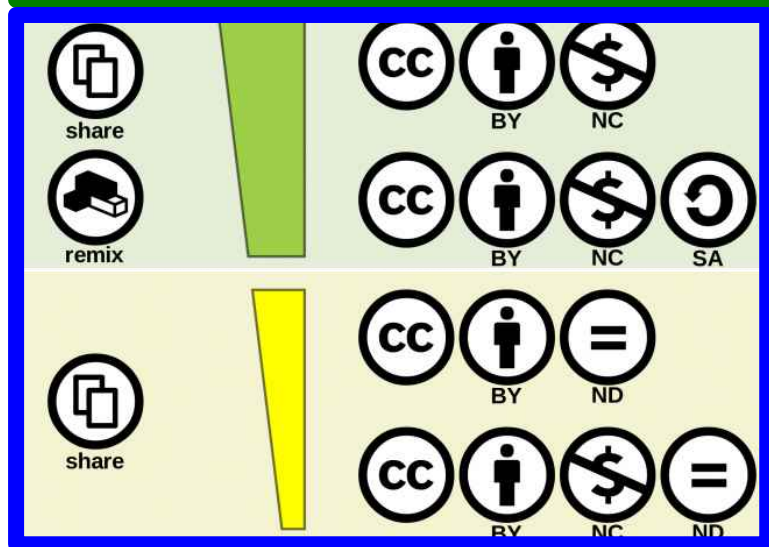
使用者僅可重製作品不得變更、轉
化或修改原著作的內容

若授權人選擇此要素,表示使用者只能原封不動地利用該作品,不能修改該作品原始的創作內容。

六種授權條款



OPEN LICENSE
開放授權



SHARED LICENSE
共享授權



CLOSED LICENSE
封閉授權

潛在目的列表之一

PDM 求真求實、無權無責

CC-0 盡其所能的極致擴散

潛在目的列表之二

CC-BY 個人名譽 or 集體名譽

CC-SA 相關成果不要被閉鎖

CC-NC 保留作者商用優位

CC-ND 保持準據地位

可以使用 CC 授權的素材來訓練 AI 嗎？

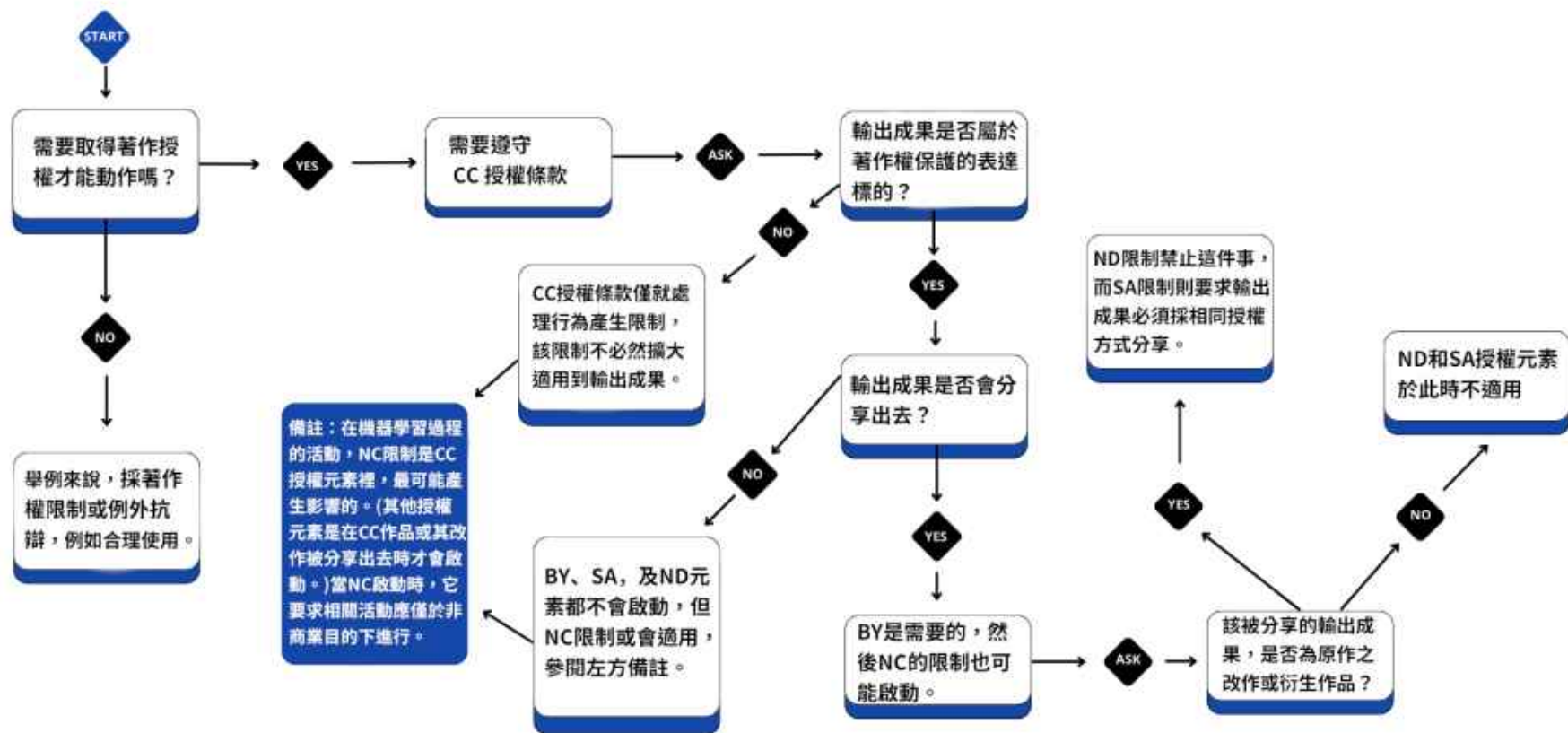
Understanding CC Licenses and
Generative AI

可以使用 CC 授權的素材來訓練 AI 嗎？

2025-07-07

文：林誠夏（Lucien Cheng-hsia Lin）, CC-BY-SA-3.0-TW+。





《AI 與 CC 授權流程圖 v5》，由 Creative Commons 依 CC BY 4.0 授權條款提供，經 林誠夏 (Lucien C. H. Lin) 翻譯為繁體中文版本，並同樣依 CC BY 4.0 授權條款釋出：<https://tw.creativecommons.net/2025/07/07/can-cc-licensed-materials-be-used-for-ai-training/>

CC 素材或許可以用！

但如果原表達還在

就是 **BY** 、 **SA** 、 **NC** 、 **ND**

都要遵守

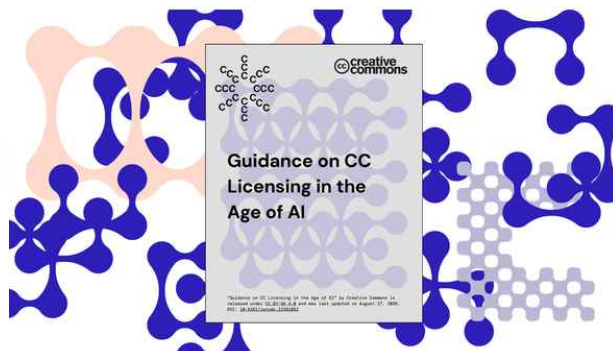
[Who We Are](#)[What We Do](#)[Blog](#)[Support Us](#)[Donate](#)

Stay informed. Sign up for [CC's Newsletter](#).

[Licenses & Tools](#)

Guidance on Using CC Licenses in an AI Ecosystem

by [Creative Commons](#)



"LG" by Creative Commons is licensed under [CC BY-SA 4.0](#)

[Download The Guidance](#)

Since 2002, Creative Commons (CC) licenses have served as legally enforceable tools for digital sharing. Beyond their functionality, they also signal a commitment to open sharing in the public interest.

CC's general guidance has been to acknowledge and support all valid uses for each of

<https://creativecommons.org/2026/09/03/guidance-on-using-cc-licenses-in-an-ai-ecosystem/>

數位發展部

重點政策

核心業務

公告訊息

- 行政公告
- 新聞發布
- 新聞參考資料
- 常見問題澄清
- 招標公告

數發部啟動主權AI語料庫民間語料徵集 號召作家與出版業共襄盛舉

推動數位政府

為了讓AI模型更加理解臺灣的語言、文化、歷史與社會脈絡，數位發展部今（15）日宣布正式啟動「臺灣主權AI訓練語料庫」民間語料徵集行動。數發部林宜敬部長率先以作家身分捐出個人著作《幸福的鬼島》和《流寇與創新者》，並攜手多位知名作家、出版社及電子書平臺現場簽署授權同意書，期盼透過拋磚引玉，號召更多民間創作力量加入，打造具臺灣特色的可信賴AI。

數發部今日舉辦「啟動民間語料徵集記者會」，包括秀威資訊、印刻文學、Readmoo讀墨、食力、巨思文化等出版及電子書平臺業者，以及藍弋丰、李魁賢(家屬代表)等作家皆親自出席簽署授權同意書；陳明忠、連明偉、朱國珍、朱和之等作家亦提供著作響應。

林部長指出，AI模型對民主、權力制衡等概念的理解，會受到訓練語料所蘊含的社會與文化脈絡影響，目前國際大型語言模型的中文訓練資料仍多以簡體中文內容為主，因此，要讓AI更理解臺灣，就必須讓臺灣的語言、文化與價值成為AI學習的一

<https://moda.gov.tw/press/press-releases/20640>

udn / 文教 / 文教新聞

聽新聞 0:00 / 0:00

數發部徵集台灣主權AI語料 出版界反對無償授權

2026-10-01 00:00 聯合報／記者陳宛茜、馬瑞璿／台北報導



<https://udn.com/news/story/6885/9787020>

02 | 02

AI 產出與佈署階段的合法態度

合理使用與 AI 新創

善用主權 AI 訓練語料授權機制

合理使用

- 1、著作權之例外及限制 (Copyright exceptions and limitations) ；
- 2、合理使用 (Fair Use)、公平處理 (Fair Dealing) ；
- 3、灰色地帶、承擔**風險**。

Fair Use→ 無權使用→合乎界限→合理使用 / Fair & Just / 不必受罰→通說：
抗辯權 / 著作權法 § 44-63 、 65 / 美國著作權法 § 107→ 調合公益 vs. 私
益→報導 / 評論 / 教學 / 研究 / 其他正當目的→私益退讓的領域 / 學習→概
念 / 界限→條件 / 範圍→著作權法 § 65 / 四大要點→ 1. 利用的目的與性質 /
公益 / 眾人的需求 / 轉化性的目的→ 2. 著作之性質 / 公益 / 史書、字典 /
必需品→ 3. 利用之質量比例 / 微罪不舉→ 4. 對市場價值之影響 / 無體財產
權 / 取代效應。

伯恩公約 (Berne convention)

- 1、未經授權之重製利用是發生於特殊之情形 (**個案性**)
- 2、不妨礙原著作正常之利用 (**不妨礙**)
- 3、不得不當損害著作人之合法權益 (**不損害**)

直觀核心的理解合理使用

- 1、**沒有損害**原作者著作財產權利
- 2、小幅影響原作者著作財產、然有**公益**或**轉化性**立場
- 3、若是產生**經濟利益的取代效益**，相應風險升高。

合理之方式與資訊—釐清

1. 利用之目的及性質
2. 被利用著作性質
3. 利用的質量比例
4. 對原作潛在或現有價值影響

不是**有賺錢**一定不能合理使用

Google Book

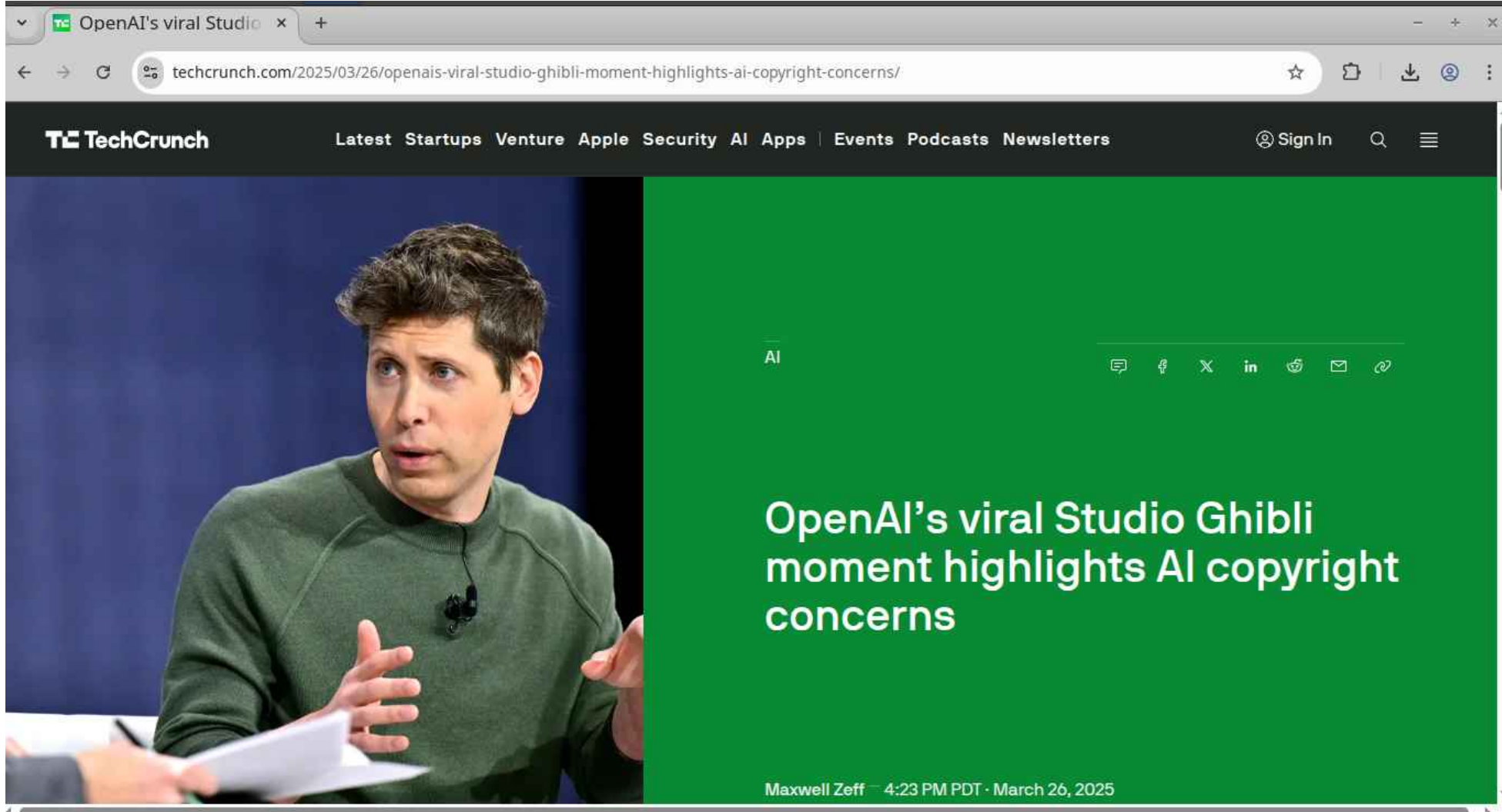
也不是**不賺錢**一定能主張合理使用

谷阿莫 - 《腦漿炸裂少女》

而是這樣用會不會造成**原作者財產利益折損**

合理範圍

- 1、所謂合理範圍，四大原則；
- 2、雖無權但不構成侵權，意指、不傷害原作者核心經濟利益；
- 3、**擴散**愈高、**風險**愈高。



<https://techcrunch.com/2025/03/26/openais-viral-studio-ghibli-moment-highlights-ai-copyright-concerns/>



FAIR USE @ <https://theinitium.com/opinion/20250412-culture-ai-arts-ethics-ghibli>

Studio Ghibli Fest 20 x +

gkids.com/ghiblifest/

STUDIO GHIBLI
FEST 2025

ABOUT SCHEDULE TRAILER FAQ GKIDS

September 20 - September 24

HOWL'S MOVING CASTLE

BUY TICKETS OWN IT NOW WATCH TRAILER

Your Privacy Choices

STUDIO GHIBLI
FROM ACADEMY AWARD® WINNER
HAYAO MIYAZAKI

FAIR USE @ <https://gkids.com/ghiblifest/>

Transformative FAIR USE

- 1 、 the **purpose** and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes
- 2 、新的用途、新的觀點、新的表達方式
- 3 、也就是說**與原作品的利用模式不生衝突**

AI 合理使用的爭議難題

- 1、一個輸出涉及上百上千作品
- 2、幾乎都是**通案**利用、非傳統概念理解的**個案**
- 3、不是個別影響一篇文章、一幅畫，而可能**洗滌汰換整個職涯和世代**。

Our Stories@FCU Library

逢甲大學圖書館部落格

主題專欄 智慧財產權 焦點議題 專欄作家列表 學院服務館員

Home > 智慧財產權 > 精準理解生成式AI時代的合理使用

精準理解生成式AI時代的合理使用

2025 年 10 月 3 日 | Written by Librarian017

Leave a Comment

Type your search

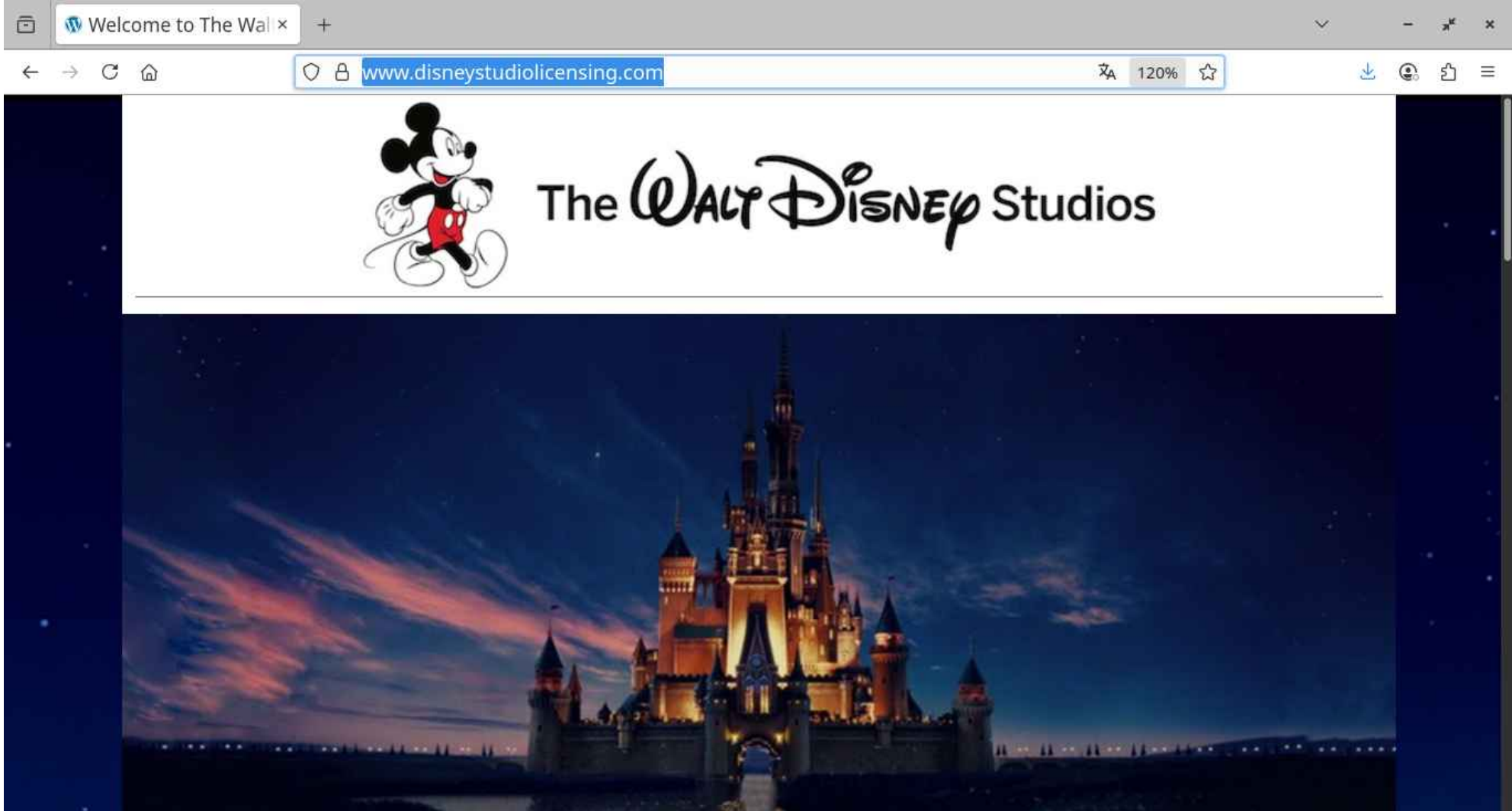


分類

電子報
學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
語言學習
主題專欄
性別平等
智慧財產權
投資 | 管理
經濟 | 統計
環境 | 永續
醫學 | 養生
易經 | 數術
書評 | 影評



<https://blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9004>



FAIR USE: <https://www.disneystudiolicensing.com/>

Requesting Permission To Use Disney Intellectual Property

Disney receives many requests for permission to use its Intellectual Property. To save you time and avoid delay, please review the licensing permissions [FAQs](#) to make sure you are submitting this request to the right organization.

Which best describes your profession or interest in making this request: (please check one)

- ☐ Mobile app or game developer
- ☐ YouTube video maker
- ☐ Clip(s) and moving footage licensing Walt Disney Studios
- ☐ Music
- ☐ For Business Purposes
- ☐ Muralist
- ☐ Costume maker or seek to hire costumed characters
- ☐ Designer of decals or posters
- ☐ Stage play, Musical or other Production
- ☐ Cake designer or baker
- ☐ I have a great new idea for Disney
- ☐ I want to make a T-shirt



Lucien Cheng-hsia Lin

1h · 🌐

OpenAI 擬在 Sora 引入著作權控制與分潤機制

說在前面：這未必出於單純善意，但確實值得密切觀察——因為世界的改變，往往正是從這些「試驗性調整」開始的。

OpenAI 計畫在其 AI 影片生成工具 Sora 中，導入新的著作權管理設計，使內容與角色的著作權人能擁有更細緻的控制權，並視試行結果推動收益分潤制度。

AI 公司在這波技術浪潮中持續以前進與修正的節奏推進，OpenAI 的策略可謂「破格而後建」，一方面衝擊既有產業規範，一方面又提出合作與分潤的架構，在技術優勢下逐步重著作權利益的分配方式。

三個要點：

1、著作權人可選擇封鎖（block）其角色或內容，使其不被 Sora 生成使用。據報導，包括 Disney 在內的部分大型公司已選擇退出（更精確地說，是拒絕被納入生成範圍）。

2、若著作權人同意授權使用，則可參與 OpenAI 正在試行與調整中的收益分潤（revenue sharing）機制，有點類似 YouTube 為高流量影片頻道提供的廣告分潤模式。

3、該機制將首先於 Sora 平台上試行，未來可能擴展至 OpenAI 其他產品線。

Reuters：OpenAI to boost content owners' control for Sora AI video app, plans monetization (2025-10-04)：

<https://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-boost-content-owners-control-sora-ai-video-app-plans-monetization-2025-10-04/>

#sora #OpenAI #著作權 #AI分潤 #生成式影片



reuters.com

OpenAI to boost content owners' control for Sora AI video app, plans monetization



Lucien Cheng-hsia Lin

Just now · 🌐

打不過就加入它！或者說，與其硬打，不如收編拉攏？

Universal Music Group (UMG) 與 AI 音樂創作公司 Udio 宣布達成和解，未來將攜手推出 AI 音樂產製平台與相關服務。

在此之前，UMG 曾對 Udio 以及另一家 Suno AI 提起訴訟，指控它們未經授權利用旗下音樂素材進行 AI 訓練並生成作品。不過，如今 UMG 與 Udio 已經和解，UMG 授權 Udio 使用自家藝人與詞曲作品，雙方將合作推出一個 AI 驅動的音樂平台，並納入「圍牆花園（walled garden）」式的封閉環境，搭配指紋追蹤與防盜用等機制，共同進軍這個新興的 AI 音樂市場。

值得注意的是，當 UMG 自行「下場」從事 AI 音樂的開發與商業化時，也意味著其他 AI 音樂公司將更難以主張「取用他人音樂素材」屬於合理使用（fair use）。因為在合理使用的判斷中，轉化性（transformative）與使用目的差異是關鍵要素之一。當原著作權人（UMG）自己也進行 AI 訓練與輸出時，這些 AI 公司所主張的「轉化性使用」立場，恐怕就更難成立。

#UMG #Udio #AI音樂 #合理使用 #著作權 #本多終勝



theverge.com

Universal partners with AI startup Udio after settling copyright suit



Lucien Cheng-hsia Lin

Just now · 🌐

山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉錢轉！

繼與 Udio 和解、建立合作 AI 音樂平台與方案後，Universal Music Group (UMG-環球音樂) 再有動作，其宣布與 Stability AI（多模態生成式 AI 公司）建立策略性聯盟，共同開發專業級 AI 音樂創作工具。

UMG 指出，合作工具與模型，將引導使用「已獲授權的資料與素材、負責任的進行 AI 訓練與應用」，並適當的提供分潤予合作的音樂權利人。

看來，著作權方(版權方)與 AI 生成公司，已漸有合作模式的嘗試，這是一個非常應該被密切觀察的變化。

<https://stability.ai/news/universal-music-group-and-stability-ai-announce-strategic-alliance>

#UMG #StabilityAI #Udio #AIBusinessModel #本多終勝



stability.ai

Universal Music Group and Stability AI Announce Strategic Alliance to Co-Develop ...

THE WALL STREET JOURNAL.

SUBSCRIBE

SIGN IN

EXCLUSIVE MEDIA

Universal Music Settles With AI Firm Udio

Udio agrees to launch a new subscription service for fans to create music based on licensed songs

By Katherine Sayre Follow

Oct. 29, 2025 8:28 pm ET



Aa



Listen (1 min)





My News



Sign In

Register

Warner Music Group settles copyright case with Suno for licensed AI music

By Reuters

November 26, 2025 4:25 AM GMT+8 · Updated November 26, 2025



Feedback



音樂產業 vs AI 新創

1. 先起訴 → 2. 後和解 → 3. 談分潤

→ 壓縮合理使用的解釋和空間

~~Transformative FAIR USE~~

- 1 、 the **purpose** and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes
- 2 、新的用途、新的觀點、新的表達方式
- 3 、也就是說**與原作品的利用模式不生衝突**

臺灣主權 AI 訓練語料授權條款

1、訓後脫勾→ 2、簡要標識→ 3、合理學習→ 4、降減爭議→ 5、透明課責→ 6、與既有開放開源授權體系之搭配。

- CC 授權 - 姓名標示 - 非商業性 + 臺灣主權 AI 訓

練語料授權條款

- CC-BY-ND-with-Taiwan-AI-training-exception

02 | 03

AI 輸出與應用階段的合法模式

使用 **AI 工具**模組、也請

盡量不要構成他人**著作表達形式**

的直接**承襲**、**傳襲**！

如使用素材為有智慧財產權之圖像，但生成結果有經過**大幅度的個人調整**，或圖案較為常見**無直接辨識度**，用於自己創作中還有侵權疑慮嗎？



Filmophile

4月24日上午3:04 · 🌐



Star Wars x Studio Ghibli 🖼️

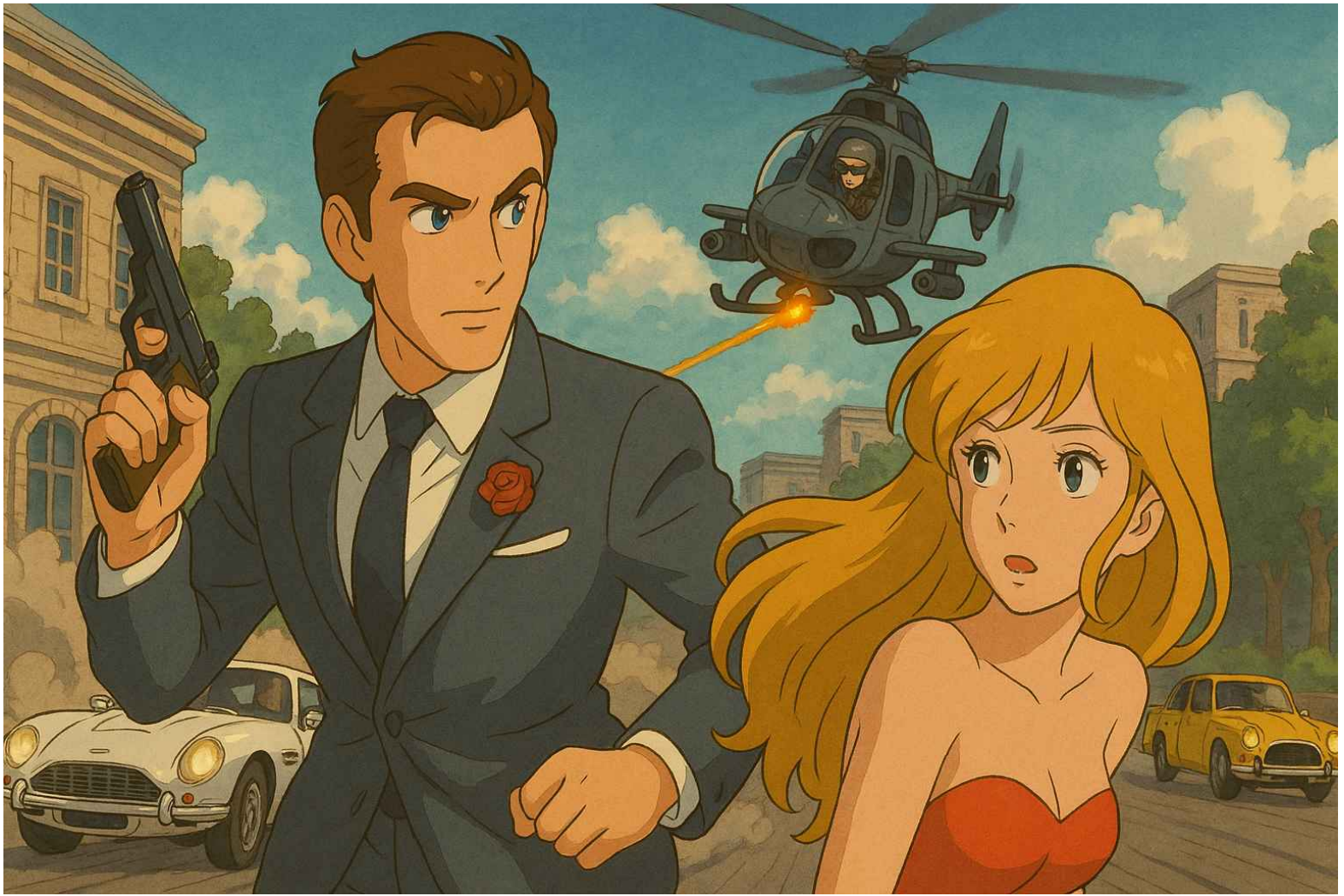


避免產生著作表達的

實質近似 Substantial similarity

請 AI 協助條列分析該篇文章重點

- 概念、事實資訊之學習不受著作保護或限制**
- 而非直接下令轉譯該篇文章、承襲其表達**



Built with ChatGPT-5, dedicated to Public Domain under CC0-1.0, No Rights Reserved.

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Am. Honda Motor Co., Inc., 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995)

Year	1995
Court	United States Court of Appeals for the Central District of California
Key Facts	To advertise a new convertible model with a detachable roof, defendants, Honda and its advertising firm, made a commercial featuring a fast-paced scene in which a menacing villain in a helicopter chases a suave hero and attractive heroine who are driving the new convertible model. Plaintiff MGM (Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.) filed a motion for a preliminary injunction alleging that defendants infringed its copyrights to sixteen James Bond films as well as the James Bond character. Defendants raised the fair use defense.
Issue	Whether defendants' commercial was a parody that was protected under the fair use defense.
Holding	The court granted MGM a preliminary injunction, ruling against defendants' fair use defense. The court disagreed with defendants' assertion that the

James Bond(著作角色著作的擴展範圍)

- 1.英俊的男性英國間諜
- 2.圍繞著高科技裝備、跑車、美女
- 3.動作追逐場景為背景

著作角色的「**總體印象**」 (**total concept and feel**)

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採**吉卜力**風格，具備以下幾點元素：

- 1、主角為英俊的**男性英國**間諜；
- 2、圍繞著高科技**裝備、跑車、美女**；
- 3、**動作追逐**場景為背景。

高風險表述

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採**科技動漫**風格，具備以下幾點元素：

- 1、主角為英俊的**中性亞洲**間諜；
- 2、圍繞著高科技**裝備、跑車、美女**；
- 3、**動作追逐**場景為背景。

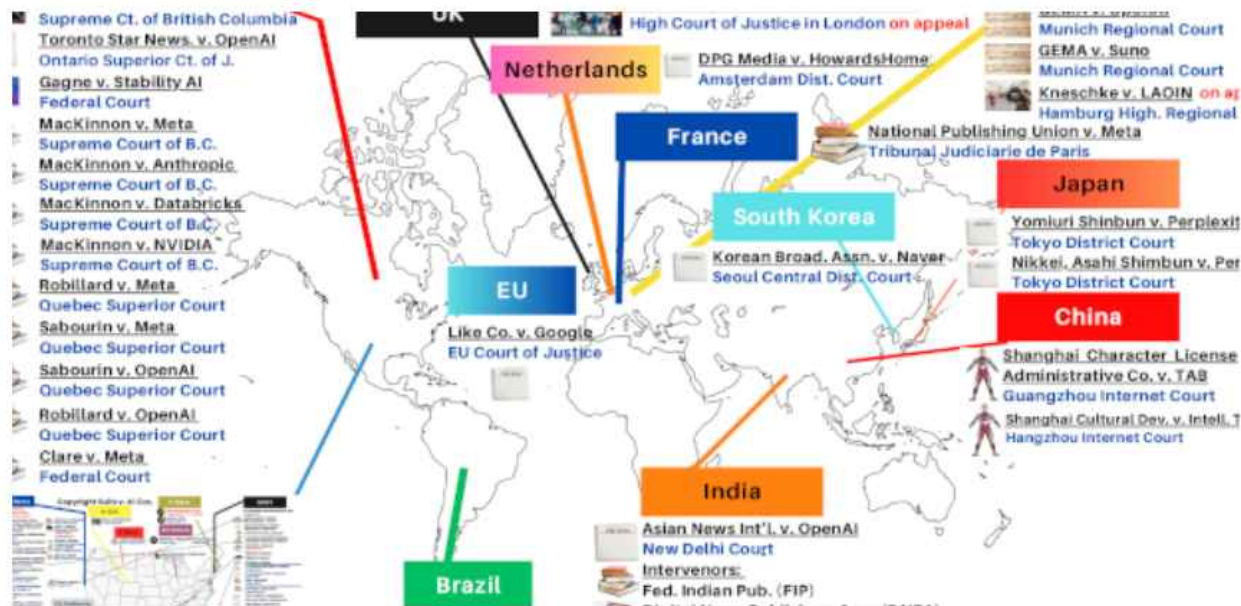
低風險表述→紀錄**詠唱過程**以作為佐證

AI 工具或許是中立的
實施行為才去判定合法或非法

從著作權觀點看一般使用者對AI工具的合法應用

2026年3月2日 | Written by Librarian017

Leave a Comment



林誠夏顧問/CC Taiwan、鈞理知識產權事務所

分類

學術論文@線上講堂

主題專欄作家列表

語言學習

電子報

主題專欄

智慧財產權

投資 | 管理

經濟 | 統計

環境 | 永續

性別平等

醫學 | 養生

易經 | 數術

書評 | 影評

行銷 | 大數據

建築 | 設計

科普 | 科技

商管 | 經營

哲學 | 文學

藝術 | 音樂

政治 | 法律

教育 | 人文

AI 工具的**合法應用**

1. 「著作權僅保護表達，不保護**思想或概念**」
2. 選擇在使用條款中**提供風險避除**的 AI 工具
3. 掌握合理使用的界線，並**適度標示原出處**

03 | 具體標示完善倫理要求

多數的 AI 平台

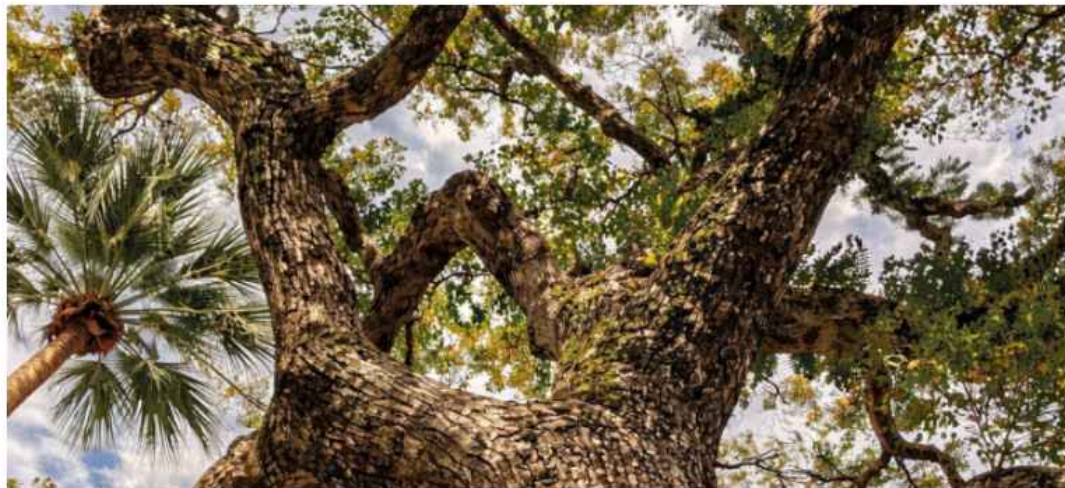
1. 不主張產出物著作權
2. 操作者要就拿去主張
3. 後續責任主張者自負
4. 然提醒必要時註明是 AI 產生 – Built with AI / AI tags

03 | 01 生成式 AI 工具使用的標示

使用 AI 工具協助輸出的作品需要特別進行標示嗎？

2026 年 4 月 1 日 | Written by Librarian017

Leave a Comment



2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。

林誠夏顧問/CC Taiwan、鈞理知識產權事務所

坦白說，這取決於具體情境。隨著生成式 AI 工具愈來愈普及，大眾對於作品標示的態度，也已從早期強調 Built with AI (由 AI 生成)、Produced by AI (由 AI 產出)，逐漸出現反向標示，例如 Built without AI (未使用 AI 生成)、Produced without AI (非 AI 產出)，甚至進一步標示 100% human-created (百分之百人類創作)。不過，在如此特定情境下，仍建議進行明確標

分類

語言學習
電子報
學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
主題專欄
性別平等
智慧財產權
投資 | 管理
經濟 | 統計
環境 | 永續
醫學 | 養生
易經 | 數術
書評 | 影評
行銷 | 大數據
建築 | 設計
科普 | 科技
商管 | 經營
哲學 | 文學
藝術 | 音樂
政治 | 法律
教育 | 人文
體育 | 競技
歷史 | 地理
生活 | 旅遊

Built **with AI** (由 AI 生成)

Produced **by AI** (由 AI 產出)

Facebook: 從鼓勵標示到**自動註記**



Built **without AI** (未使用 AI 生成)

Produced **without AI** (非 AI 產出)

100% human-created (百分之百人類創作)

(1) EU AI ACT 的避免誤會

Article 50 2026.8.2 正式上路

EU Icons for labelling AI-generated content

Deployers of generative AI systems can use the EU set of icons to label certain AI-generated content, in accordance with the AI Act transparency rules.

The EU has developed a set of icons that creators, publishers and other deployers of generative AI systems may use to label their AI-generated content. These icons are freely available and an integral part of Section 2 of the [Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content](#).

What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?



What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?

The icons are intended to help natural persons exposed to such content to recognise, in a clear and distinguishable manner, that the content has been artificially generated or manipulated. This obligation supports public trust, reduces the risk of misinformation and the informed viewing and reading by natural persons of all sorts of content.

Not all AI-generated or manipulated content needs to be labelled. The disclosure requirement under the AI Act covers only AI-generated or manipulated content. The icons support compliance with Article 50(4) of the AI Act, which requires deployers of AI systems to disclose:

- **Deep fakes** - AI-generated or manipulated image, audio, or video content that resembles existing persons, objects, places, entities or events and would falsely appear to a person to be authentic or truthful.
- **AI-generated or manipulated text** published to inform the public on matters of public interest, which did

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content>

Limitations and exceptions

Evidently **artistic, creative, satirical, fictional and analogous works**

Where deep fake content forms part of an evidently artistic, creative, satirical, fictional or analogous work or programme, the transparency obligations are limited to disclosure in an appropriate manner that does not hamper the display or enjoyment of the work.

Authorised by law

The disclosure obligation does not apply where the use of deepfakes or published text on matters of public interest is authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offences.

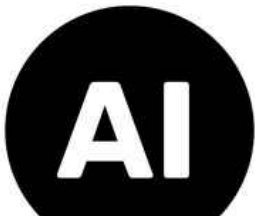
Human review or editorial control for text



The EU icons

The Icons have 4 variations: black, white, black with 50% transparency and white with 50% transparency. You can download zip files with all the icons in all variations in [SVG](#) and [PNG](#) formats.

The icons have undergone user-testing, and the results have informed their design. Notably, performance improved across all measures when the basic icon was accompanied by a text label (e.g. modified).

Icon	When to use	Use case examples
Basic icon 	When AI was involved in the creation of deep fake content (image, audio, video) or published text or when a custom text label or interactive second layer is implemented	Deep fake video with the text label "voices generated with" followed by the basic icon

Fully AI-Generated

AI GENERATED

When the entire deep fake content (image, audio, video) or text is fully generated by AI with no human-created elements or human editorial control (apart from prompting)

Fully AI-generated deep fake videos with politicians or fictional events

Fully AI-composed music or art*

AI-generated news summaries

Partially AI-Modified

AI MODIFIED

When pre-existing, human-made content was partially modified with AI turning it into a deep fake or text on matters of public interest

A face in an authentic photograph is swapped with a face of a politician using AI

Authentic photographs of an empty apartment is furnished

Transparency obligations under Article 50 of the AI Act

This page provides answers to frequently asked questions related to concepts and obligations clarified in the Commission Guidelines on Article 50 of the AI Act.

Who is a provider of an AI system and what transparency obligations apply to them?



Who is a deployer and what transparency obligations apply to them?



When do providers of AI systems have to inform people they are interacting with an AI system?



How Claude marks

+

support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content

140%

Search Ctrl K



Claude

Pro and Max plans

Team and Enterprise plans

Identity management (SSO, JIT, SCIM)

Claude Cowork

Claude Code

Claude Desktop

Claude Mobile apps

Claude API and Console

Connectors

Claude in Chrome

Claude for Education

Privacy and legal

Safeguards

Amazon Bedrock

All Collections > Privacy and legal > How Claude marks AI-generated content

How Claude marks AI-generated content

Updated over 2 weeks ago

Copy for LLM

Anthropic has signed the EU AI Act's Article 50(2) Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, as a provider of both generative AI models and generative AI systems. This article describes how we're planning to put those commitments into practice, how marking works, and what its limitations are. We'll update this article and publish more detailed technical guidance as it becomes available.

Anthropic's commitments under the EU AI Act's Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content

What our marking commitments mean for Claude:

- New models will mark AI-generated content from day one.** Claude models launched in the EU on or after August 2, 2026 will support machine-readable marking at launch. Generated text will carry embedded watermarks, and generated files will include digitally signed provenance metadata where supported.
- Marking works everywhere you use Claude.** Marks will apply to output from supported Claude models across Claude Platform (API), Claude, Claude Code, Claude Cowork, and Claude Tag, and

On this page

Machine-readable marks in Claude-generated content

What's covered

How Claude marks content

1. Embedded watermarks in text

2. Signed provenance metadata

Detecting Claude's marks

Limitations

If you build with Claude



<https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content>

(2) 中國大陸的風行草偃

人工智能生成合成內容標識辦法 -2025.09.01



Lucien Cheng-hsia Lin

9月2日下午6:04 · 🌐

有此一說，還未細看相關資訊，不過，這確實很中國...

我不是說這必然不好，但也要觀察後續執行的狀況。

#看完了出處放評論 #主要發揮效力在網路環境不過確實是要求以標示為原則 #就是浮水印和 metadata都得上

####

引文：2025年 9 月 1 日起，中國將正式上路《人工智慧生成合成內容標識辦法》。新法要求所有 AI 產製文字、影像、音訊與視覺場景，都必須同時附上明顯可見與不可見兩種標識...

顯式標識 + 隱式標識

署名 (浮水印) + metadata (詮釋資料)

人工智能生成合成内容标识办法

第一条 为了促进人工智能健康发展，规范人工智能生成合成内容标识，保护公民、法人和其他组织合法权益，维护社会公共利益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律、行政法规和部门规章，制定本办法。

第二条 符合《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》规定情形的网络信息服务提供者（以下简称“服务提供者”）开展人工智能生成合成内容标识活动，适用本办法。

第三条 人工智能生成合成内容是指利用人工智能技术生成、合成的文本、图片、音频、视频、虚拟场景等信息。

人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。

显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。

隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。

第四条 服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照下列要求对生成合成内容添加显式标识：

（一）在文本的起始、末尾或者中间适当位置添加文字提示或者通用符号提示等标识，或者在交互场景界面、文字周边添加显著的提示标识；

（二）在音频的起始、末尾或者中间适当位置添加语音提示或者音频节奏提示等标识，或者在交互场景界面中添加显著的提示标识；

顯式標識 + **隱式**標識

署名 (**浮水印**) + **metadata**(詮釋資料)

(3) 我國採行的風險分類

人工智慧基本法

第 16 條

數位發展部應參考國際標準或規範，推動與國際介接之人工智慧風險分類框架，並應協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎之管理規範。

各目的事業主管機關應視人工智慧應用風險管理之需要，循前項風險分類框架，訂定以風險為基礎之管理規範，並應協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。有第五條第一項所列之情事者，應依法令限制或禁止之。

人工智慧基本法

第 5 條

政府應避免人工智慧之應用，有侵害人民**生命、身體、自由或財產**，破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。

政府應以**兒少最佳利益**為原則，人工智慧產品或系統經中央目的事業主管機關會商數位發展部認定為**高風險應用者**，應明確標示**注意事項或警語**。

數位發展部及其他相關機關應提供或建議評估**驗證之工具或方法**，以利各目的事業主管機關辦理前項事項。

前項驗證工具及方式之形成，應**徵詢相關利益團體、產業、學者、社會團體及法律專家之意見**。

施政說明

數位發展四大主軸

強化偏鄉數位服務 ▾

對齊大會 Alignment
Assemblies ▾

數據賦能 公益創新 ▾

數位憑證皮夾

最新海纜狀況 ▾

數發部 AI 專區 ▲

- 治理與評測
- 資料開放與創新
- 產業推動與算力
- 人才培育與指引

人工智慧風險分類框架

為鼓勵人工智慧發展的同時，確保技術應用的安全與可靠性，數位發展部依據《人工智慧基本法》規定，推動與國際接軌之「人工智慧風險分類框架」。本框架旨在作為政府跨部會溝通的共同語言，提供一套共通的評估標準。

一、框架定位與目的

- (一) 共通評估標準：協助各主管機關識別其管轄領域內 AI 應用的潛在風險，並檢視現有法規之充足性。
- (二) 跨部會協作：協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎的管理規範。
- (三) 權責分工：最終的治理執行權力與責任仍由各目的事業主管機關負責，依循此框架原則，將其轉化為具法律拘束力、可直接執行的領域管理規範。

二、四項核心操作流程

本框架引導各機關依序進行以下操作，以落實風險管理：

- (一) 盤點應用情境：掌握所管產業現有或未來可能導入的 AI 應用場景。
- (二) 識別風險：識別產業 AI 應用中潛在的風險類型。
- (三) 評估風險：針對識別出的風險類型，進一步評估該風險類型之影響程度。
- (四) 應對風險：依據判定結果強化或規劃妥適之管理作為。

三、連結

人工智慧風險分類框架 [↗](#)

<https://moda.gov.tw/major-policies/ai/governance/19244>

現階段 AI 產出標示的建議原則 -v.20260804

1. **應予標示**：不揭露者可能**直接違反現行法**（例如觸及刑法、選罷法、醫師法 相關法律保留事項之 deepfaking）
2. **建議標示**：涉及**風險分擔、公平原則**的其他事項
3. **不標亦可**：然標示有助於**釐清或聲明權利**

1 、 AI 防偽標示： Adobe **C2PA** 、 OpenAI DALL · E 、 Stability AI invisible watermark ， Google Studio SynthID 。

2 、 IPTC 標籤： International Press Telecommunications Council 影像 EXIF/XMP 欄位標示規格。

3 、 CR 標籤： CR(Copyright) 標籤，泛指任何能標明作品的著作權利狀態及授權條款的相關資訊。

2025 © " 參賽者姓名、筆名、別
名、或網路 ID 擇一 " @ 2025 臺北
生成藝術節 , CC-BY-3.0-TW+, 使用
AI 創作。

Exif

XMP

IPTC

XMP Tag	亮度
Xmp.GIMP.API	2.0
Xmp.GIMP.Platform	Linux
Xmp.GIMP.TimeStamp	1774844899124276
Xmp.GIMP.Version	2.10.30
Xmp.dc.Format	image/png
Xmp.dc.creator	林誠夏
Xmp.dc.description	2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.subject	2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.title	20260302-桃園大溪齋明寺老樹
Xmp.photoshop.AuthorsPosition	Lucien C.H. Lin
Xmp.tiff.Orientation	top, left
Xmp.xmp.CreatorTool	GIMP 2.10
Xmp.xmpMM.DocumentID	gimp:docid:gimp:272b727d-509f-4966-aa8c-f9a1a483f26c
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:action	saved
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:changed	/
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:instanceID	xmp.iid:38bc0396-1cc2-40e6-845a-29c378d01a02
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:timestamp	Gimp 2.10 (Linux)

幫助(H)

關閉(C)

- 第 80-1 條
- 1 著作權人所為之權利管理電子資訊，不得移除或變更。但有下列情形之一者，不在此限：
 - 一、因行為時之技術限制，非移除或變更著作權利管理電子資訊即不能合法利用該著作。
 - 二、錄製或傳輸系統轉換時，其轉換技術上必要之移除或變更。
 - 2 明知著作權利管理電子資訊，業經非法移除或變更者，不得散布或意圖散布而輸入或持有該著作原件或其重製物，亦不得公開播送、公開演出或公開傳輸。

- 第 90-3 條
- 1 違反第八十條之一或第八十條之二規定，致著作權人受損害者，負賠償責任。數人共同違反者，負連帶賠償責任。
 - 2 第八十四條、第八十八條之一、第八十九條之一及第九十條之一規定，於違反第八十條之一或第八十條之二規定者，準用之。

著作權法第 80-1 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=80-1>

著作權法第 90-3 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=90-3>

對原著作權人所設之「權利管理電子
資訊」，無合法理由進行移除或變
更，並致著作權人受損害者，移除者
或變更者負賠償責任。

03 | 02

學術與公開發表領域的共範與尊重

工具 ● 指令 AI 將本課程錄音內容完整謄錄為逐字稿。

-- 創意表達仍為原講者

輔具 ● 指令 AI 將本課程錄音內容整理為 3000-5000 字報導，分為五章節，並就講者反覆說明之事採粗體表示。

-- 創意表達已混雜、建議洽原講者取得改作之授權。

創意發明上、考究人類就 AI Output

在「表達形式」上的「掌控能力」

會開車和會造車是不同的，

如果車子不是你造的，

而你只會開車，

就好好的開車，

不要讓人認為

你的能力大到能**造車**！



會開車：

專注駕駛，安全到達目的地，



會造車：

懂設計、懂結構、懂製造、
懂測試，才能造出一台好車，

認清自己的專長，做好自己的角色，
尊重專業，才能讓這個世界更好運轉，



造る人がいるから、
走れる車がある。

2026, "會開車和會造車是不同的，如果車子不是你造的，而你只會開車，就好好的開車，不要讓人認為你的能力大到能造車！"，
prompted by Lucien C.H. Lin, generated with ChatGPT-5.3 (OpenAI), CC0 1.0.

維持公共事務的公平性

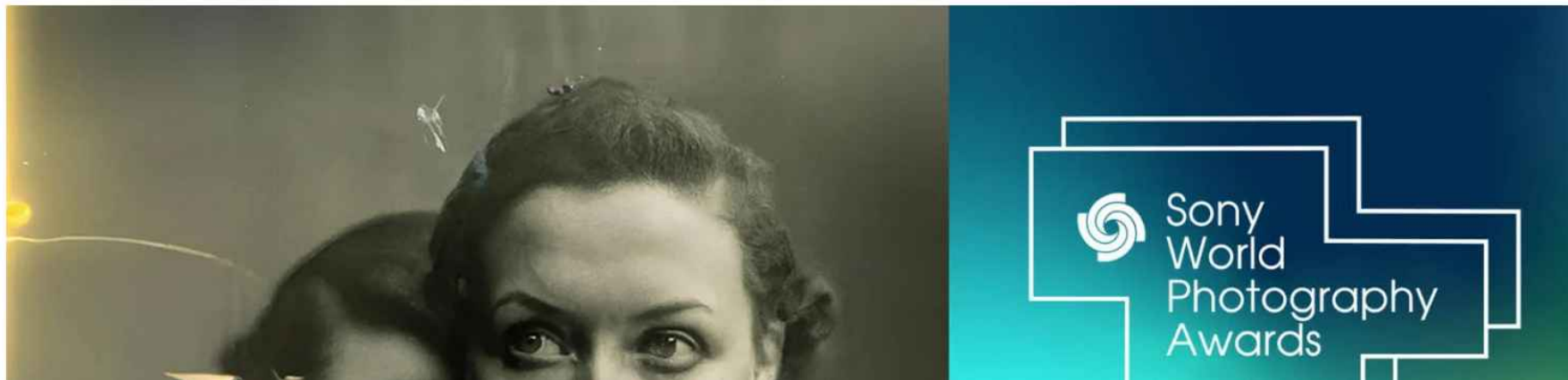
以任何合理方式為之

若把 AI 當工具、完全操作過程和結果的創作表達，那它就是工具。

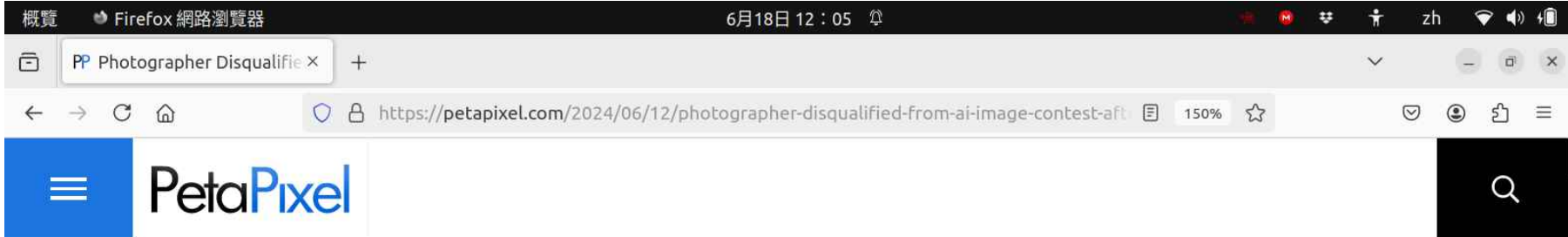
然若把 AI 當輔具，則應適當披露其輔助事實以得到公平評價。

Artist Refuses Prize After His AI Image Wins at Top Photo Contest

🕒 APR 14, 2023 👤 MICHAEL ZHANG



<https://petapixel.com/2023/04/14/artist-refuses-prize-after-his-ai-image-wins-at-top-photo-contest/>

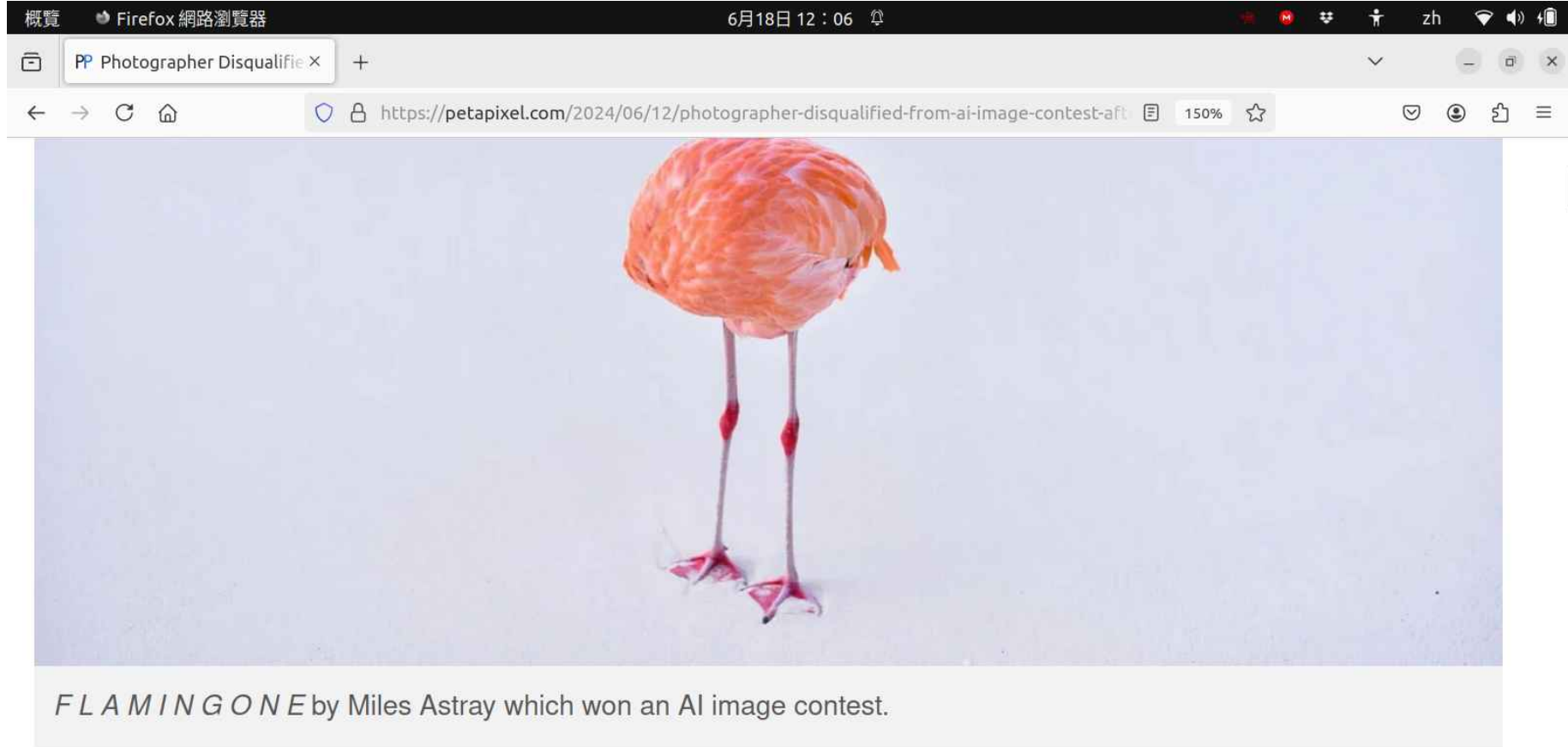


Photographer Disqualified From AI Image Contest After Winning With Real Photo

🕒 JUN 12, 2024 👤 MATT GROWCOOT



<https://petapixel.com/2024/06/12/photographer-disqualified-from-ai-image-contest-after-winning-with-real-photo/>



A photographer has been disqualified from a picture competition after his real photograph won in the AI image category.

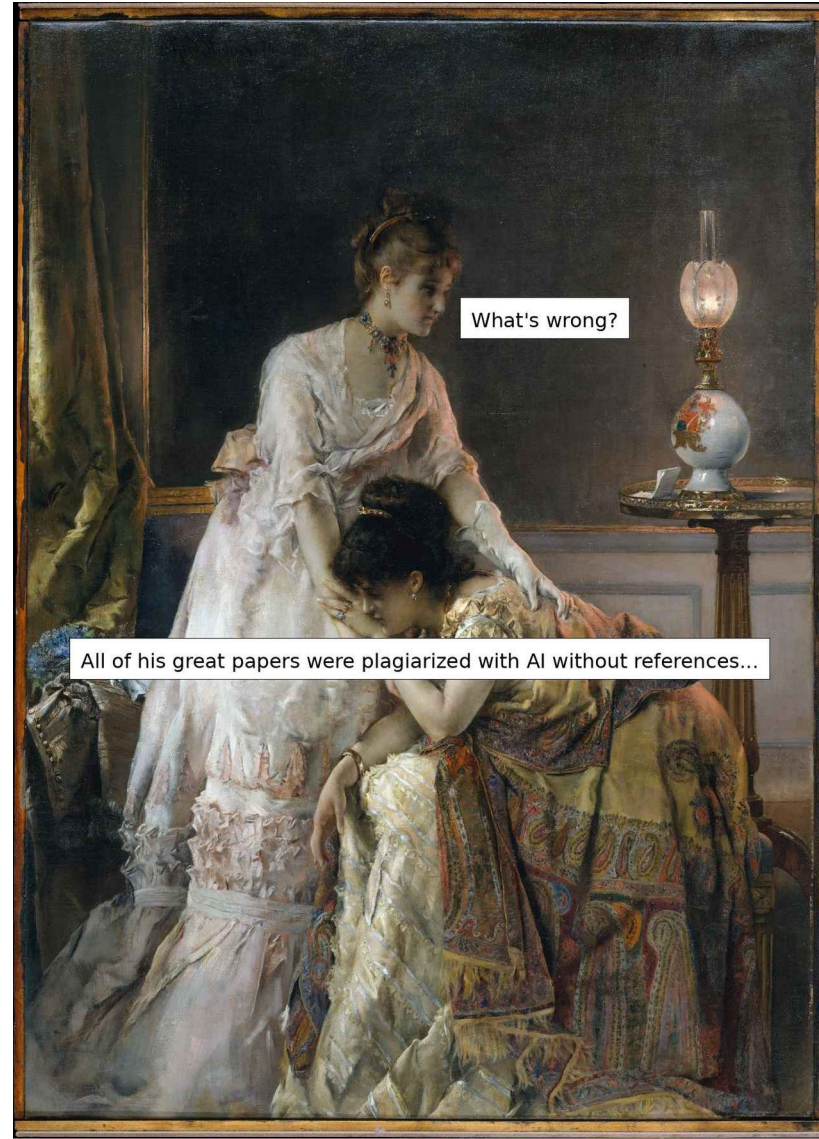
<https://petapixel.com/2024/06/12/photographer-disqualified-from-ai-image-contest-after-winning-with-real-photo/>



What's wrong?

All of his sweet talk was generated by ChatGPT...

Original: Alfred Stevens, CC0, via Wikimedia Commons
AI modified: Lucien C.H. Lin, ChatGPT 4o, CC0, April 12, 2025.
Inspired by: "I am Programmer, I have no life.'s Post"



What's wrong?

All of his great papers were plagiarized with AI without references...

Original: Alfred Stevens, CC0, via Wikimedia Commons
AI modified: Lucien C.H. Lin, ChatGPT 4o, CC0, April 12, 2025.
Inspired by: "I am Programmer, I have no life.'s Post"

若是假的、不能讓人信以為真

若非自撰、不能讓人誤為評價

重點不是用 AI

重點是用了 AI 沒有揭露

而讓人誤會該等表達皆為原創

Raising the game for x +

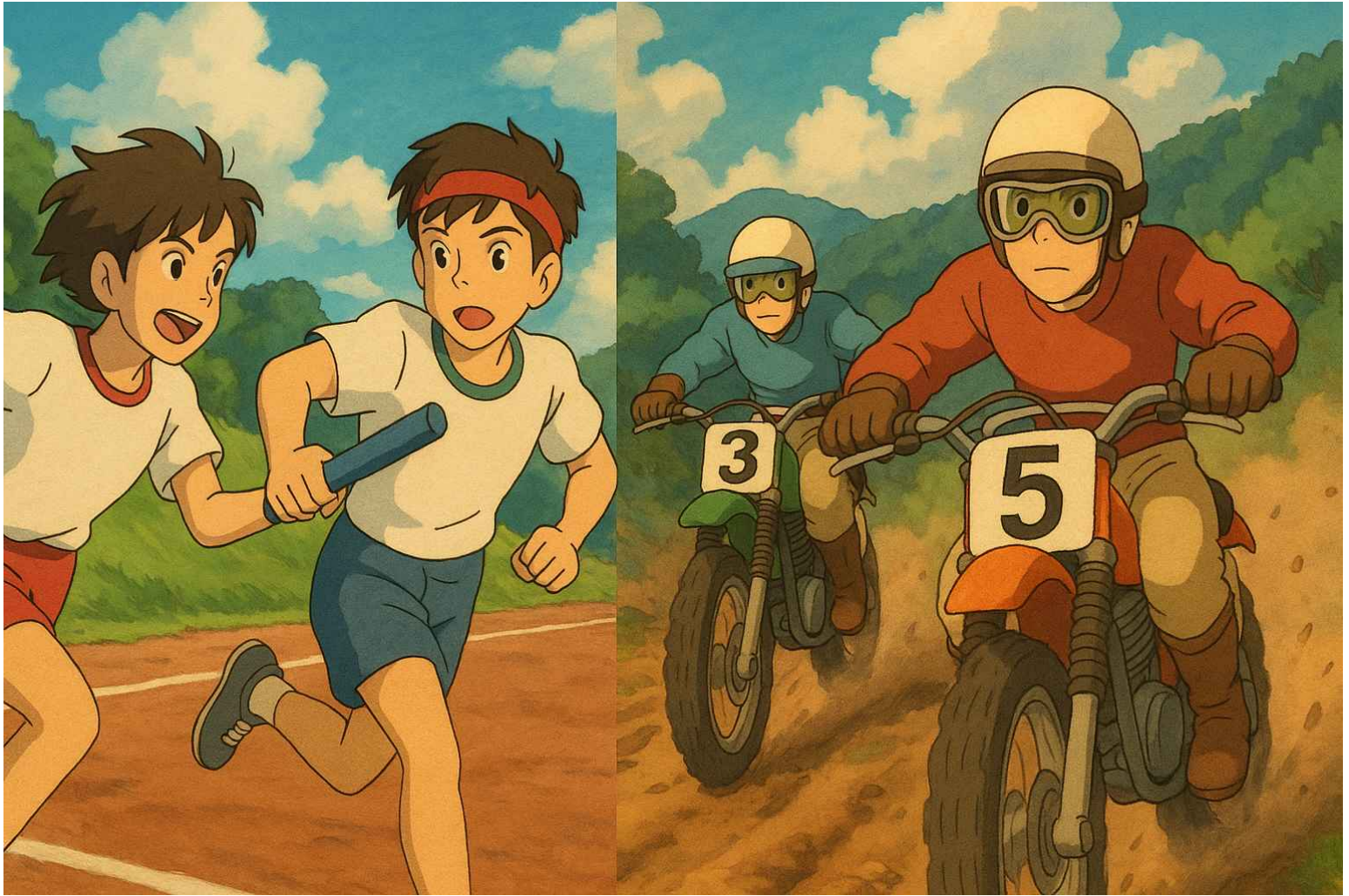
← → ↻ 🏠 🔒 www.wada-ama.org/en 📄 🗨️ ☆ 📧 👤 📁 ☰

News Resources Events Contact Us Careers FR

✕ CLOSE **wada** 🔍 SEARCH

Who We Are →	Anti-Doping Partners →	
What We Do →	Olympic & Paralympic Committees →	
Athletes & Support Personnel →	International Federations →	
Anti-Doping Partners →	National Anti-Doping Organizations (NADOs) →	
Data & Research →	Regional Anti-Doping Organizations (RADOs) →	
Media →		

<https://www.wada-ama.org/en>



Built with ChatGPT-4o, dedicated to the public domain under CC0 1.0.

國家科學及技術委員會

研究誠信電子報

第 61 期

<https://ethics.moe.edu.tw/resource/epaper/>

► 專欄文章

您的作品或是純AI的輸出？—從著作權與CC授權學習AI輔助的標示要素

關於本期：

生成式 AI 工具從 2022 年末開始普及，並逐步擴大被應用到教育、研究領域。然而在採用 AI 輔助創作與發表時，有哪些是工具性的使用？有哪些是輔具性的使用？這牽涉到法律上著作權利地位的主張，也連帶影響到學術誠信的揭露責任。本文導引讀者建立著作權上基礎認知，進而梳理到實例的應用，其後探討 CC 授權條款與主流期刊組織，就 AI 輔助創作的標示要素，以促進讀者對 AI 技術使用的學術課責，有更紮實的理解和實踐。

AI 到底能不能用？

用到什麼程度？

平台或組織的規則

如果 AI 生成的內容出現錯誤或偏見，應如何承擔最終的責任？誰應對這些問題負責？

AI 工具的免責聲明 + 期刊徵稿規則→操作者負完全責任

人工智慧（ AI ） 於學術論文撰寫中的使用界
線為何？在何種使用情境下不致違反學術倫
理？例如，運用 AI 進行語句潤飾或語言修
訂，是否屬於違反學術倫理之行為？用 AI 寫
作論文再修飾是可以的嗎？

投稿國內外期刊或公開發表時 使用生成式 AI 工具的注意事項

如何劃分和界定個人思考與 AI 協助之間的界限，確保學術貢獻認定的公平性？
工具性的應用可、輔具性不涉及主論點

Where authors use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process, these technologies should only be used to **improve readability and language of the work** and **not to replace** key authoring tasks such as **producing scientific, pedagogic, or medical insights, drawing scientific conclusions, or providing clinical recommendations**. Applying the technology should be done with human oversight and control and all work should be reviewed and edited carefully, because AI can generate authoritative-sounding output that can be incorrect, incomplete, or biased. The authors are ultimately **responsible and accountable for the contents of the work**.

項

如何劃分和界定個人思考與 AI 協助之間的界限，確保學術貢獻認定的公平性？

工具性的應用可、輔具性不涉及主論點

The use of generative AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier

Policy for book and commissioned content authors

This policy aims to provide greater transparency and guidance to authors, readers, reviewers, editors in relation to generative AI and AI-assisted technologies. Elsevier will monitor this development and will adjust or refine this policy when appropriate. Please note the policy only refers to the writing process, and not to the use of AI tools to analyze and draw insights from data as part of the research process.

Where authors use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process, these technologies should only be used to improve readability and language of the work and not to replace key authoring tasks such as producing scientific, pedagogic, or medical insights, drawing scientific conclusions, or providing clinical recommendations. Applying the technology should be done with human oversight and control and all work should be reviewed and edited carefully, because AI can generate authoritative-sounding output that can be incorrect, incomplete, or biased. The authors are ultimately responsible and accountable for the contents of the

Elsevier

1. 研究過程可、寫作過程原則不可，除非僅用於提升語言或可讀性，不涉及主論點的修潤工作。
2. 錦上添花或可、雪中送炭不可，主要結論、要點不能仰賴 AI 生成，圖表盡量求真求實，除非僅用在光影、對比的微調。
3. 單純工具可、輔具分工看狀況，並應配合三項要點的揭露與備存，包括所使用的 AI 工具、使用方式與範圍，以及保留原始文件。

生成式 AI 工具用於翻譯

1. 簡中 / 繁中 - 單純字體代換、不算改作 → 工具
2. 挑出錯別字或文法建議調校處、自行調校 → 工具
3. 一字一詞一句一段一篇的翻和校正、翻譯機 → 工具
4. 基於原著作增刪內容潤飾全文翻譯 - 工具 / 輔具 → 增進閱讀性
可、調整論點或發現不可！（不一定適用於文學作品）

工具模式使用毋須註明、然輔具模式建議應具體述明

工具 ● 產出結果仍能被理解和驗證為受人類創意所控制

工具性利用原則上毋須註明

輔具 ● 產出結果為 AI 生成沉潛高度干涉

輔具性分工原則上應具體註明

學論引註上使用 AI 需要注意什麼？SCI 期刊 投稿時都會請投稿者 announce 是否有使用 AI，建議要如何寫？

1. 使用哪一個 AI 工具、怎麼用、備存原始資料。
2. 具體：**用在哪裡** (language editing and clarity improvement)、**沒用在哪裡** (data analysis or conclusions)，**相關責任由作者擔負**。

依照過去一般**通則標準**，基本上，**人類**
作者應該要先呈現**第一版**。

AJPS AI Policy – Ame x

ajps.org/ajps-ai-policy/

130%

Home About Contact Subscribe/Join Current Issue

AJPS

AMERICAN JOURNAL of POLITICAL SCIENCE

HOME ARTICLES & NOTES REVIEWS MANUSCRIPTS DATA INTEGRITY ABOUT AJPS

AJPS AI Policy

AI Accountability and Transparency Policy for Authors

The *American Journal of Political Science* acknowledges the increasing use of artificial intelligence (AI) tools in research and writing. This policy explains how authors must detail that use in an accountable and transparent way. Authors must also comply with [Wiley's AI guidelines](#) for researchers.

Authorship and AI Oversight

Authors may use AI Technology only as a companion to all their work, including the writing process: they must retain responsibility for and oversight of all content, and must not use AI as a replacement for their own judgment. This policy means that authors must take full responsibility for the accuracy of all content, and verify that all claims, citations,

TRANSLATE

請選取語言

由「Google 翻譯」技術提供

Search this website... Search

FOLLOW AJPS VIA EMAIL

Enter your email address to receive notifications of new AJPS Author Summaries and posts from the editors.

Email Address

<https://ajps.org/ajps-ai-policy/>

Authorship and AI Oversight

Authors may use AI Technology only as a companion to all their work, including the writing process: they must retain responsibility for and oversight of all content, and must not use AI as a replacement for their own judgment.

AJPS-2026.08.11

1. 用 AI 就用 AI
2. 交出去的東西，全都當作作者自己寫的。
3. 說理、辯護乃至錯誤承擔，都必須由作者一力承擔。
4. 最終成果確實反映作者自己的專業、聲音與原創性。
5. 人類理解、吸收、驗證，並願意完整承接其責任。

<https://ajps.org/2026/08/11/revised-ajps-artificial-intelligence-ai-policy-for-authors-and-reviewers/>

AI 協力下創作力的驗證：

1. 作品**首版**是否**原創**？

(版本控制系統 - 目前**此一判準已鬆動**)

2. 是否能**預見作品表達**（形式）？

3. 得否**重現創作**歷程與結果？

控制力的問題！

重點不是用 **AI**

重點是用了 **AI** 沒有揭露

而又欠缺掌控相關表達與發現的能力



CC Taiwan

Forum



cc 介紹

找資源

推廣演講



公眾領域

OpenGlam



過往協作專案



關於

開放館聯/開放文化館藏專區

cc授權專文知識庫

<https://tw.creativecommons.net/OpenGlam-essay/>

OpenGLAM CC授權問答集-著作權

<https://tw.creativecommons.net/OpenGlam-copyright/>

OpenGLAM CC授權問答集-第三方素材

<https://tw.creativecommons.net/OpenGlam-3rd-party/>

OpenGLAM CC授權問答集-CC授權

<https://tw.creativecommons.net/openglam/>

CC Taiwan 授權討論室

<https://groups.google.com/forum/#!forum/cctw-discussion>